ДОГОВОР № _____

Об оказании услуг связи

☐ **г. Москва**
☐ **Московская область** **«_____»_____201__г.**

Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ПАО МГТС), именуемое в дальнейшем "Оператор", в лице _____ действующего(ей) на основании _____, с одной стороны, и _____

(наименование (фирменное наименование) юридического лица, свидетельство)

именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице_____

(лицо Абонента, уполномоченное на заключение договора об оказании услуг телефонной связи)

действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. **«Абонент»** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, пользователь Услугами, с которым заключен Договор об оказании услуг связи при выделении для этих целей Абонентского номера или уникального кода идентификации.

1.2. **«Абонентская линия» –** линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) оборудование с оконечным элементом сети Оператора.

1.3. **«Абонентский номер»** - телефонный номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) оконечный элемент сети связи.

1.4. **«Абонентский терминал»** – совокупность технических и программных средств, применяемых Абонентом при пользовании Услугой доступа к сети Интернет с использованием технологий ADSL, PON или FTTB, а также радиоканала для передачи, приёма, формирования, хранения и обработки информации.

1.5. **«Абонентское оборудование»** – сертифицированное оконечное (пользовательское) оборудование, технические средства или устройства, отвечающие техническим требованиям Оператора, установленные и (или) настроенные у Абонента и позволяющие Абоненту получать Услуги.

1.6. **«Авторизация»** – процесс анализа на сервере Оператора введённых Абонентом Аутентификационных данных, по результатам которого определяется наличие у Абонента права пользования Услугами.

1.7. **«АСР» –** автоматизированная система расчетов, представляющая собой аппаратно-программный комплекс, предназначенный для обеспечения автоматизации расчетов с Абонентами и/или пользователями Услуг, а также для учета и обработки информации о предоставленных и оказанных Услугах.

1.8. **«Аутентификационные данные»** – уникальный код идентификации Абонента (имя (login) и пароль (password)), используемый для доступа к Услугам, в том числе для доступа к Личному кабинету.

1.9.**«Внутризоновое телефонное соединение»** - телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации, или телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной связи, когда соответствующему абоненту этой сети подвижной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации.

1.10. **«Договор об оказании услуг связи (далее – Договор)»** – Соглашение в письменной форме между Оператором и Абонентом (далее – Стороны) об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей по оказанию услуг связи (далее – Услуги), заключаемого в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (далее – ФЗ «О связи»), Порядком оказания услуг телефонной связи (вместе с «Правилами оказания услуг телефонной связи»), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1342 (далее – Правила оказания услуг телефонной связи), а также иными правилами оказания услуг связи и настоящим Договором.

1.11. **«Дополнительный абонентский номер»** - телефонный номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) технические и программные средства узла связи сети местной телефонной связи, позволяющие осуществлять переадресацию входящих вызовов.

1.12. **«Идентификационный модуль»** (далее SIM-карта)- электронный носитель информации, установленный в абонентской станции (абонентском оборудовании), с помощью которого осуществляется идентификация Абонента Оператором, доступ Абонентского оборудования к сети подвижной связи, а также защита от несанкционированного использования Абонентского номера.

1.13. **«Конклюдентные действия»** - действия Абонента, выражающего свою волю установить правоотношения, но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении, а именно изменение условий Договора путем совершения Абонентом действий через сервисы самообслуживания Оператора, в том числе с использованием Личного кабинета (путем проставления соответствующей отметки в поле\разделе Личного кабинета), средств факсимильной связи, голосовых и/или internet –сервисов Оператора.
1.14. **«Личный кабинет»** - раздел на веб-интерфейсе официального сайта Оператора www.mgts.ru, содержащий информацию о подключенных Абонентом Услугах, объеме полученных Услуг и текущем состоянии Лицевого счета, позволяющий Абоненту, прошедшему идентификацию в порядке, определенном Оператором, при наличии технической возможности Оператора изменять состав оказываемых Услуг, тарифных планов и иных условий Договора, а так же совершать иные действия, предусмотренные Оператором. Логин и пароль для доступа в Личный кабинет выдаются Абоненту при заключении Договора.
1.15. **«Местное телефонное соединение»** - телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же муниципального района, городского поселения, сельского поселения, города федерального значения.
1.16. **«Оборудование»** - оборудование связи, необходимое Оператору для оказания услуг связи.
1.17. **«Оборудование радиодоступа»** - пользовательское (оконечное) оборудование, предназначенное для предоставления услуг связи с использованием радиоканала.
1.18. **«Оборудование FTTB»** - пользовательское (оконечное) оборудование, в том числе маршрутизатор, предназначенное для предоставления услуг связи с использованием технологии Fiber-To-The-Building (далее-FTTB).
1.19. **«Оборудование ONT»** – оптический терминал для предоставления услуг связи по волоконно-оптическим линиям связи с использованием технологии GPON.
1.20. **«Пользовательское (оконечное) оборудование»** - оборудование (телефонный аппарат, факсимильный аппарат, автоответчик или иное оборудование), на которое имеется документ о подтверждении соответствия этих средств связи установленным требованиям, устанавливаемое у Абонента и предназначенное для оказания услуг связи.
1.21. **«Помещение Абонента»** - занимаемое и (или) принадлежащее Абоненту на законных правах помещение.
1.22. **«Тариф»** - цена Единицы тарификации Услуг, по которой происходит расчет за оказанные Оператором Услуги.
1.23**. «Тарифный план»** – совокупность ценовых и иных условий (включая Тарифы, набор и объём Услуг), которые Оператор предлагает Абоненту.
1.24**. «Услуги»** - услуги местной телефонной связи, услуги внутризоновой телефонной связи, услуги доступа к сети внутризоновой телефонной связи, услуги доступа к сети междугородной и международной телефонной связи, услуги подвижной радиотелефонной связи, услуги доступа к сети Интернет, услуги связи для целей кабельного телевещания (далее - услуга «Цифровое ТВ»), услуга Видеонаблюдение, информационно-справочные услуги и иные услуги, оказываемые Оператором с использованием технологий ADSL, PON или FTTB, а также радиоканала на условиях и в соответствии с положениями настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Оператор оказывает Абоненту Услуги, описанные в Приложениях к Договору, а Абонент принимает Услуги и оплачивает их в соответствии с условиями Договора.
2.2. Услуги оказываются 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365/6 дней в году.

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Абонент при заключении Договора предоставляет документы, подтверждающие его полномочия (доверенность или решение об избрании единоличного исполнительного органа), копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копию документа, подтверждающего право собственности либо право владения и/или пользования помещением, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование:

☐ Договор аренды (субаренды) ☐ Свидетельство о праве собственности
☐ Договор купли-продажи ☐ Другое: _____

3.2. Адрес для выставления пакета документов (счетов на оплату Услуг, счетов-фактур, Актов и т.п.): _____
3.3. Способ доставки пакета документов (счет, счет-фактура, Акт и т.п.): _____
3.4. Условия доступа к Услугам, а также иные условия оказания Услуг, указанные в Договоре и Приложениях к нему, выбранный Абонентом тарифный план, а так же условия оферт, принятых Абонентом в порядке и на условиях, установленных Оператором, являются неотъемлемой частью Договора.

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ЗА УСЛУГИ

4.1. Абонент оплачивает Услуги по ценам (тарифам) действующим на момент оказания Услуг, Тарифы на Услуги, действующие при заключении настоящего Договора, указаны в Приложениях к Договору. Все цены (тарифы) приведены в рублях и не включают суммы любых сборов и налогов, которые действуют на день заключения Договора и которые могут быть введены в период действия Договора. Основанием для осуществления расчетов за Услуги являются данные, полученные с помощью оборудования, используемого Оператором, для учета объема оказанных Оператором Услуг.
4.2. Расчетным месяцем считается календарный месяц, когда были предоставлены Услуги, за которые выставлен счет.
4.3. Форма расчета за Услуги - безналичная. Оплата Услуг производится через банки или иные кредитные учреждения.

4.4. Ежемесячные (регулярные) начисления за Услуги начинают осуществляться Оператором с даты начала оказания Услуг, в соответствии с технологиями подключения данных Услуг, согласно Приложениям к Договору.

4.5. Оператор выставляет Абоненту (по выбору Абонента):

☐ счета (в том числе счета с учетом сумм авансовых платежей) на оплату Услуг, которые оплачиваются Абонентом в течение 20 (двадцати) дней с даты выставления счета.	☐ платежные требования с акцептом без предварительного предъявления авансовых счетов, которые оплачиваются Абонентом в сроки, установленные действующим законодательством РФ для акцепта платежного требования.

4.6. Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания полного расчетного месяца, Оператор выставляет Абоненту счет или платежное требование, счет-фактуру и оформляет Акт об оказанных в расчетном месяце Услугах Абоненту. В случае неполного расчетного месяца счета, счета-фактуры и Акты об оказанных Услугах выставляются (оформляются) за фактически оказанные Услуги, согласно действующим тарифам и на основании данных, полученных с помощью оборудования (АСР), используемого Оператором, для учета объёма оказанных Оператором Услуг Абоненту.

4.7. Счета-фактуры выставляются Оператором в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.8. Абонент оплачивает выставляемые Оператором счета в течение 20 (двадцати) дней с даты выставления счета Оператора.

4.9. Датой надлежащего исполнения Абонентом обязательств по оплате считается дата поступления всей суммы платежа на расчетный счет Оператора.

4.10. В период приостановления оказания Услуг по инициативе Абонента или в случае нарушения Абонентом условий, предусмотренных Договором, Оператор вправе потребовать от Абонента оплаты резервирования за ним телекоммуникационных ресурсов/технических средств Оператора, необходимых для оказания Услуг, в размере абонентской платы и других ежемесячных (регулярных) платежей, предусмотренных Приложениями к Договору.

4.11. В случае непоступления от Абонента оплаты за оказанные Услуги в полном объеме и в установленные настоящим Договором сроки, суммы задолженности взыскиваются в претензионно-исковом порядке Оператором либо третьим лицом, действующим от имени Оператора.

4.12. Направленные Абонентом замечания по счету и Акту об оказанных услугах не освобождают его от обязательства оплатить полную сумму счета, а в случае признания обоснованности таких замечаний Оператор произведет соответствующую коррекцию суммы последующего подлежащего оплате Абонентом счета.

4.13. Оператор вправе выставлять Абоненту счета (платежные требования) за оказываемые другими операторами связи услуги, за оказываемые Оператором и другими лицами информационно-справочные и сервисные услуги, на основании заключенных с указанными операторами связи и другими лицами договоров.

4.14. По обращению Абонента Оператор производит детализацию счета, заключающуюся в предоставлении дополнительной информации об оказанных Услугах, за отдельную плату в соответствии с установленным Оператором тарифом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Оператор и Абонент имеют права и обязанности в соответствии с Правилами оказания услуг связи.

5.1. Права Оператора.

5.1.1.Для выполнения условий Договора Оператор имеет право использовать собственную сеть связи, а также сеть связи других операторов, владеющих собственной или арендуемой сетью связи и имеющих необходимые лицензии на оказание услуг связи на территории РФ.

5.1.2. Оператор имеет право, при предоставлении Абоненту доступа к сети местной телефонной связи, обусловленного прохождением сигнала через ведомственную телефонную сеть третьего лица, требовать от Абонента письменного гарантийного обязательства на обслуживание телефонных номеров ведомственной телефонной сетью с указанием сроков обслуживания (либо с пометкой «бессрочно»).

5.1.3. Оператор имеет право для осуществления информационно-справочного обслуживания, в том числе для подготовки и распространения информации различными способами, в частности, на магнитных носителях и с использованием средств телекоммуникаций, включать в созданные Оператором базы данных следующие сведения об Абоненте: наименование (фирменное наименование Абонента), абонентские номера, указанные в Приложениях к Договору, и адреса установки оконечного оборудования, ставшие ему известными в силу исполнения Договора.

5.1.4. Оператор имеет право в целях исполнения настоящего Договора передавать третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за оказанные Услуги или которым передано право требования такой задолженности, сведения об Абоненте для их обработки (систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования, уничтожения), для осуществления третьими лицами абонентского и сервисного обслуживания, осуществления расчетов за оказанные Услуги, а также для ведения претензионно-исковой работы.

5.1.5. Оператор вправе вносить предложения по изменению Договора, подключению Абонентом новых Услуг путем размещения оферты на сайте Оператора http://www.mgts.ru или в иных средствах массовой информации, или направления письменного уведомления Абоненту на бланках счетов или иными способами. Оператор вправе в размещённой оферте устанавливать порядок акцепта Абонентом оферты Оператора по изменению Договора, подключению новых (дополнительных) Услуг. Совершение Абонентом действий, предусмотренных в оферте, подтверждает заключение между Оператором и Абонентом дополнительного соглашения об изменении условий Договора

5.1.6. Оператор вправе изменять тарифы, указанные в Приложениях к Договору, или вводить новые тарифы на новые Услуги, о чем обязан через средства массовой информации (сайт Оператора http://www.mgts.ru – свидетельство о регистрации СМИ от 10 марта 2011 года Эл№ФС77-44163), известить Абонента не менее чем за 10 (десять) дней до изменения или введения новых тарифов.
5.1.7. Оператор имеет право на полное или частичное приостановление оказания Услуг, связанное с заменой оборудования собственной сети связи Оператора, программного обеспечения или проведением других работ для поддержания работоспособности и развития собственной сети связи, оповестив об этом Абонента не менее чем за сутки.
5.1.8. Оператор имеет право приостановить оказание Услуг до устранения нарушений в случаях, предусмотренных п. 8.3. и 8.4.
5.1.9. В случае невыполнения Абонентом п. 5.3.9. и применения к Оператору санкций за непредоставление или несвоевременное предоставление Оператором, уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, информации в порядке, предусмотренном Правилами взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 538, Оператор имеет право предъявления к Абоненту обратного требования (регресса) об уплате суммы санкций, а Абонент обязан уплатить указанную сумму в течение 10 (десяти) календарных дней после получения от Оператора данного требования и счета.

5.2. Обязанности Оператора.

5.2.1. Соблюдать установленные Оператором сроки и порядок устранения неисправностей, препятствующих пользованию Услугами.
5.2.2. Оператор обязуется по заявлению Абонента устранять возникшие по вине Оператора неисправности, препятствующие пользованию услугой доступа к сети Интернет, «Цифровое ТВ», с использованием технологий ADSL, PON,FTTB или радиоканала, доступа к услугам подвижной радиотелефонной связи в течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения заявления от Абонента.

5.3. Права и Обязанности Абонента

5.3.1. Абонент вправе в установленном настоящим Договором порядке изменять используемый перечень Услуг, Тарифный план.
5.3.2. Выполнять все технические условия, выдаваемые Оператором, связанные с организацией и оказанием Услуг по Договору.
5.3.3. Обеспечить доступ персонала Оператора в Помещения Абонента для проведения соответствующих работ, необходимых для оказания Услуг.
5.3.4. Получить и передать Оператору необходимое разрешение от собственника здания, в котором расположены Помещения Абонента на выполнение Оператором работ по прокладке кабеля, строительству телефонной канализации или закладных конструкций (в зависимости от того, какие работы необходимо выполнить Оператору для начала оказания Услуг связи) до начала выполнения Оператором обязательств, предусмотренных Договором.
5.3.5. Решение всех организационных вопросов, связанных с привлечением представителей поставщика оборудования Абонента для его тестирования, является обязанностью Абонента, за исключением случаев, когда поставка оборудования осуществлена по соглашению Сторон Оператором.
5.3.6. В случае необходимости для оказания Услуг разместить в Помещениях Абонента, с подписанием соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования, а также за свой счет обеспечить его сохранность и соблюдение требований Оператора к его эксплуатации, указанных в Приложениях к Договору и/или технических условиях, выдаваемых Оператором. Абонент обязуется обеспечить необходимое количество трехполюсных розеток электропитания напряжением 220 вольт с защитным заземлением для подключения к ним Оборудования.
5.3.7. Абонент не приобретает вещных прав на Оборудование, устанавливаемое Оператором в Помещениях Абонента, и исключительных прав на лицензионное программное обеспечение в рамках оказания Услуг. Абонент несет имущественную ответственность за сохранность Оборудования, а также обязуется не нарушать и не создавать условий для нарушения прав собственности Оператора на Оборудование и исключительных прав правообладателя на программное обеспечение.
5.3.8. Подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования, подтверждающий организацию предоставления доступа к Услугам, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Абонентом экземпляров Акта сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования, подписанных Оператором. В случае не подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования, Абонент в течение того же срока (5 (пять) рабочих дней) должен предоставить Оператору письменное обоснование в отказе от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования. В случае не предоставления письменного обоснования, услуги по организации доступа к Услугам считаются оказанными и принятыми с даты, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования. При этом Оператор имеет право потребовать от Абонента уплаты абонентской платы и иных платежей за Услуги, либо приостановить оказание Услуг и потребовать оплаты Абонентом фактически оказанных Услуг.
5.3.9. Предоставить Оператору при заключении настоящего Договора и в дальнейшем не позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого квартала заверенный уполномоченным представителем Абонента список лиц, использующих пользовательское (оконечное) оборудование Абонента, в котором указаны их фамилии, имена, отчества, места жительства и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (далее «список лиц») по типовой форме, представленной в Приложении № 3 к Договору в соответствии с п.25 Правил оказания услуг телефонной связи и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 758 «О внесении изменений некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей".
5.3.10. Ежемесячно подписывать Акты об оказанных услугах в случае отсутствия обоснованных претензий к их качеству,в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Абонентом экземпляров Акта об оказанных услугах, подписанных Оператором. В случае не

подписания Акта об оказанных услугах, Абонент в тот же срок (5 (пять) рабочих дней) должен предоставить Оператору письменное обоснование. В случае не предоставления письменного обоснования, Услуги считаются оказанными надлежащим образом.
5.3.11. Не использовать оборудование связи, подключенное к сети Оператора, для каких-либо незаконных целей, не получать Услуги незаконным способом и не допускать использование абонентских устройств, не сертифицированных уполномоченным органом по сертификации и не отвечающих техническим условиям Оператора.
5.3.12 .Не использовать без согласования с Оператором сеть связи Оператора для пропуска исходящего трафика от иных, помимо Оператора, операторов и сетей связи.
5.3.13. Не использовать Услуги для оказания услуг связи третьим лицам.
5.3.14. Нести расходы по любому изменению места оказания Услуг и замене оборудования, установленного Оператором
5.3.15. Обеспечить сохранность предоставленных ему Аутентификационных данных (пароли, коды, другие идентификаторы, которые могут использоваться Абонентом по соглашению с Оператом, в рамках исполнения Договора). Действия, совершенные с использованием Аутентификационных данных, предоставленных Абоненту в ходе исполнения Договора, признаются действиями, совершенными Абонентом лично или его уполномоченным представителем от имени и в интересах Абонента.
5.3.16. Абонент обязан своевременно и полностью оплачивать все Услуги, оказанные Абоненту в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему.
5.3.17. Абонент обязан сообщать Оператору в срок, не превышающий 60 дней, о прекращении своего права владения и (или) пользования Помещением Абонента, а также об изменении наименования (фирменного наименования) и места нахождения.
5.3.18. Нести обязательства по оплате услуг телефонной связи, оказанных до момента получения Оператором уведомления о прекращении права владения и (или) пользования телефонизированным помещением.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг Оператором, Абонент предъявляет Оператору, предоставляющему Услуги, письменную претензию. Письменная претензия подлежит регистрации в день её получения Оператором.
6.2. Оператор обязан рассмотреть претензию, предъявленную в письменной форме, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней со дня её регистрации. О результатах рассмотрения претензии Оператор сообщает Абоненту в письменной форме.
6.3. При отклонении претензии полностью или частично, а также в случае неполучения ответа в срок, установленный для ее рассмотрения, Абонент вправе предъявить иск в Арбитражный суд г. Москвы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Срок действия Договора: ☐ Неопределенный срок ☐Срочный до
7.2. В случае сдачи Абонентом телефонизированного помещения в аренду (субаренду) на основании его заявления действие Договора об оказании услуг связи может быть приостановлено на срок действия договора аренды (субаренды). В этом случае по заявлению арендатора телефонизированного помещения с ним может быть заключен Договор об оказании услуг связи на срок действия договора аренды (субаренды).
7.3. По заявлению Абонента после окончания срока аренды (субаренды) возобновление оказания ему Услуг связи производится без взимания платы.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Оператор и Абонент несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами оказания услуг связи и настоящим Договором.
8.2. Оператор не несет ответственности за отсутствие возможности оказывать Услуги Абоненту, в случае, если при оказании Услуг используется телефонная сеть (оборудование связи), находящаяся в собственности третьего лица и имеющая выход на сеть Оператора, при нарушении собственником указанной телефонной сети (Оборудования связи) обязательств по обеспечению обслуживания пользовательского (оконечного) Оборудования Абонента.
8.3. Оператор имеет право приостановить оказание Услуг в случае нарушения Абонентом требований, установленных Федеральным законом «О связи», Правилами оказания услуг телефонной связи, Правил оказания телематических услуг и услуг передачи данных и настоящим Договором, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных ему Услуг, определённых условиями настоящего Договора, нарушения Абонентом правил эксплуатации пользовательского (оконечного) Оборудования, содержания в абонентской линии и оборудования сети электросвязи, находящегося в телефонизированном помещении, использования на сети Оборудования, не имеющего документа о подтверждении соответствия установленным требованиям, до устранения указанных нарушений.
8.4. Оператор имеет право незамедлительно приостановить доступ Абонента к сети электросвязи путем временного отключения оконечного Оборудования в случае использования без предварительного согласования с Оператором телефонных линий для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, опросов и других мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности Оборудования и устройств связи и создающих пиковую экстремальную нагрузку на выделенные абонентские и серийные номера до устранения вышеперечисленных нарушений.
8.5. Со дня приостановления оказания Услуг до момента возобновления Абонент обязуется оплачивать в соответствии с п.п. 4.8. и 4.9 Договора резервирование за ним телекоммуникационных ресурсов в размере абонентской платы и других ежемесячных (регулярных) платежей, предусмотренных Приложениями к Договору.
8.6. Абонент обязуется компенсировать убытки Оператора, связанные с приостановлением оказания услуг местной телефонной связи по вине Абонента. Размер убытков рассчитывается как ежемесячная стоимость по оказанию услуг по предоставлению в постоянное пользование абонентской линии, деленная на 30 (тридцать) и умноженная на количество дней приостановления услуг

местной телефонной связи. Абонент обязан компенсировать указанные убытки по предъявлению письменного требования Оператора.
8.7. После устранения Абонентом нарушений п.8.3. и п.8.4. и компенсации убытков Оператора, возобновление оказания Услуг производится в срок до трёх рабочих дней.
8.8. В случае если допущенные нарушения не будут устранены Абонентом в течение 6 (шести) месяцев с даты получения Абонентом письменного уведомления о намерении приостановить оказание Услуг связи, Оператор вправе использовать выделенные в соответствии с Договором телекоммуникационные ресурсы для оказания услуг связи третьему лицу.
8.9. Оператор не несет ответственности за сбои программного обеспечения и оборудования, если они не являются собственностью Оператора и/или не находятся на обслуживании Оператора.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Изменение Договора, заключенного в письменной форме (в том числе в части изменения перечня оказываемых услуг, тарифного плана, смены способа доставки счета) осуществляются путем заключения Дополнительного соглашения между Сторонами, либо путем совершения Абонентом конклюдентных действий, перечень и порядок осуществления которых определяется Оператором.
9.1.1.Договор может быть изменен:
- По соглашению Сторон;
- По письменному извещению Абонента Оператором в случае замены абонентского(их) номера(ов) в связи с вводом в эксплуатацию новых автоматических телефонных станций, реконструкцией местных телефонных сетей и проведением других технических мероприятий.
9.1.2. По заявлению Абонента, в случае:
- реорганизации Абонента;
- изменения объема или (и) вида Услуг.
9.2. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Оператора в случае неисполнения Абонентом положений п. 5.3.16. настоящего Договора в течение 25 (двадцати пяти) дней с момента получения счета на оплату услуги по предоставлению доступа к Услугам связи;
- в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Оператора в случае неустранения нарушений, указанных в п. 8.3. настоящего Договора, в течение шести месяцев со дня получения Абонентом от Оператора уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание Услуг.
- по письменному заявлению Абонента. Абонент вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора, произведя все расчеты с Оператором и подав соответствующее заявление в срок, не менее чем за 7 (семь) рабочих дней.
9.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения у Абонента права владения и пользования помещением, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Приложения, которые применяются к Договору, определяются набором Услуг, оказание которых предусмотрено Договором для Абонента.
10.2. Все приложения к Договору вступают в силу с момента подписания их Сторонами и должны рассматриваться как неотъемлемая часть настоящего Договора.
10.3. По вопросам, не урегулированным условиями настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться Федеральным законом «О связи», Правилами оказания услуг телефонной связи и другими законодательными актами Российской Федерации.
10.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.
10.5. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному подлинному экземпляру для каждой Стороны, и скреплен фирменными печатями Сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.
10.6. Получить подробную информацию об условиях оказания Услуг Абонент может, обратившись в Центр клиентского сервиса по номеру (495) 700-70-70, в Центры Продаж и Обслуживания, а также на сайт Оператора www.mgts.ru.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

_____

_____

_____

Абонент с Правилами оказания услуг связи ознакомлен и обязуется их соблюдать
_____(подпись представителя Абонента, должность)

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Оператор	**Абонент**
публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС)	Наименование организации
Место нахождения: 119017, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д.25,с.1 Почтовый адрес: 119991, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д. 25,с.1	Место нахождения: Почтовый адрес:
ИНН: 7710016640 КПП: 997750001 БИК: 044525232 Р/С: № 40702810900000001900 в ПАО «МТС-Банк», г. Москва К/С: № 30101810600000000232 Код по ОКПО: 04856548 Код по ОКВЭД: 64.20 Код по ОКТМО: 45376000	ИНН: КПП, Коды по ОКВЭД / ОКПО / Р/С в К/С БИК

От имени Оператора	**От имени Абонента**
_____	_____
(подпись)	(подпись)
_____	_____
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(должность)	(должность)
М.П.	М.П.

Приложение № 1
к Договору № _____
от «____»_____201_г.

☐ **г. Москва**
☐ **Московская область** **«_____»_____201__г.**

ФОРМА
реестра номерной емкости, адреса установки пользовательского (оконечного) оборудования

№ п.п	Перечень телефонных номеров	Система оплаты, вид (тип) пользовательского (оконечного) оборудования (факс, телекс, модем, автоответчик, мини-АТС и др.), схема включения и другие условия	Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования
1			
2			
3			
4			

Подписи Сторон

От имени Оператора	**От имени Абонента**
_____	_____
(подпись)	(подпись)
_____	_____
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(должность)	(должность)
. М.П.	М.П.

Приложение № 2
к Договору № _____
от «____»_____201_г.

☐ **г. Москва**
☐ **Московская область** **«_____»_____201__г.**

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Адрес установки оконечных (ого) пользовательских(ого) устройств(а): (в соответствии с Приложением 1 к Договору)

Обслуживание линий связи:

☐ Оператором ☐ Абонентом (акт разграничения зон ответственности прилагается)

Прошу установить следующие условия предоставления услуг:

I. Выбор тарифного плана/ пакета услуг (в соответствии с Приложением 1 к Договору)

☐ тарифный план № 1 (повременная система оплаты) ☐ тарифный план № 2 (комбинированная система оплаты) ☐ тарифный план № 3 (абонентская система оплаты)

☐ Пакет услуг «Комбинированный 300» ☐ Пакет услуг «Комбинированный 600» ☐ Пакет услуг «Безлимитный 600»

Условия изменения тарифного плана/пакета услуг:

- При подаче заявления не позднее, чем за 10 дней до окончания календарного месяца тарифный план изменяется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления;
- При несоблюдении указанного срока тарифный план изменяется с 1-го числа 2-го месяца, следующего за месяцем подачи заявления;

II. Согласие абонента на доступ к услуге внутризоновой телефонной связи
(в соответствии с Приложением 1 к Договору)

☐ Согласен ☐ Не согласен

III. Согласие абонента на автоматический доступ к услугам МГ/МН связи
(в соответствии с Приложением 1 к Договору)

☐ Согласен ☐ Не согласен

Примечание: С возможностью ведения междугородних и международных разговоров по заказной системе (с помощью телефониста) ознакомлен(а).

Выбор Оператора МГ/МН при автоматическом доступе (в соответствии с Приложением 1 к Договору):

предварительный выбор конкретного Оператора МГ/МН	**выбор Оператора МГ/МН при каждом вызове коды выбора сетей МГ/МН связи**	
☐ **ПАО «МТС»**	междугородный - 23	международный - 28
☐ **ПАО «Ростелеком»**	междугородный - 55	международный - 10
☐ **ОАО «МТТ»**	междугородный - 53	международный - 58
☐ **ЗАО «КТТК»**	междугородный - 52	международный - 57
☐ **ПАО «ВымпелКом»**	междугородный - 51	международный - 56
☐ **ООО «Эквант»**	междугородный - 54	международный - 59
☐ **ПАО «МегаФон»**	междугородный, международный - 15	
☐ **ОАО «Арктел»**	междугородный - 21	международный - 26
☐ **Другой Оператор МГ/МН связи, имеющий коды выбора** _____		

IV. Согласие на получение рекламной информации от ПАО МГТС:

☐ ДА ☐ НЕТ

Подписи Сторон

От имени Оператора	**От имени Абонента**
_____	_____
(подпись)	(подпись)
_____	_____
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(должность)	(должность)
. М.П.	М.П.
ПАО МГТС	

Приложение № 3
к Договору № _____
от «____»_____201_г.

☐ **г. Москва**
☐ **Московская область** **«_____»_____201__г.**

ФОРМА
списка лиц, использующих (оконечное) оборудование Абонента. (*)

Список лиц, использующих пользовательское (оконечное) оборудование

_____

(указывается наименование Абонента)

№ п/п	Абонентский номер	Фамилия, Имя, Отчество	Место жительства	Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность

*В случае если лица, использующие пользовательское (оконечное) оборудование Абонента, персональные данные которых являются конфиденциальной информацией, не дали своего письменного согласия о передаче персональных сведений о себе Оператору, Абонент обязан представить Оператору в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта следующее письмо:

«Настоящим уведомляем Вас, что лица, использующие пользовательское (оконечное) оборудование

_____

(указывается наименование Абонента)

персональные данные, которых являются конфиденциальной информацией, не дали своего письменного согласия о передаче персональных сведений о себе Оператору.

Подписи Сторон

От имени Оператора	**От имени Абонента**
_____	_____
(подпись)	(подпись)
_____	_____
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(должность)	(должность)
. М.П.	М.П.

Приложение № 4
к Договору № _____
от «____»_____201_г.

☐ **г. Москва**
☐ **Московская область** **«_____»_____**201__г.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ПАО МГТС), именуемое в дальнейшем "Оператор", в лице Работника ПАО МГТС_____ действующего(ей) на основании доверенности № _____от _____ с одной стороны, и _____,именуемое в дальнейшем Абонент, в лице _____действующего(ей) на основании_____ с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее приложение к Договору, далее именуемое «Приложение», о нижеследующем:

1. УСЛУГИ

1.1. Абонент оплачивает, а Оператор на условиях Договора и настоящего Приложения оказывает следующие услуги, именуемые в дальнейшем вместе «Услуги»:

1.1.1. Услуги местной телефонной связи (предоставление доступа к сети местной телефонной связи, предоставление в постоянное пользование Абонентской линии, предоставление местного телефонного соединения);

1.1.2. Услуги внутризоновой телефонной связи (предоставление внутризонового соединения);

1.1.3. Информационно справочные и сервисные услуги согласно перечню, определенному Оператором (на основании обращения Абонента);

1.1.4. Иные услуги, технологически неразрывно связанные с услугами телефонной связи и направленные на повышение их потребительской ценности (на основании обращения Абонента).

1.2. Оператор на основании письменного заявления Абонента или путем совершения Абонентом конклюдентных действий, установленных Оператором, предоставляет и приостанавливает доступ к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи и к услугам информационно-справочных и сервисных служб Оператора и других лиц (на основании заключенных Оператором с указанными лицами договоров), и с оплатой данных услуг в соответствии с действующими тарифами.

1.3. Оператор предоставляет Абоненту круглосуточно и бесплатно информационно справочные услуги, указанные в Порядке оказания услуг телефонной связи (вместе с «Правилами оказания услуг телефонной связи»), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2014 года №1342 (далее Правила оказания услуг телефонной связи).

1.4. Услуги, указанные в разделе 1 настоящего Приложения, оказываются на основании лицензий:

- № 112865 от 11.12.2013 г. - на предоставление услуг местной телефонной связи, выданной Министерством Российской Федерации по связи и информатизации.
- № 127698 от 28 07.2015 г.- на услуги внутризоновой телефонной связи, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи.
- № 125848 от 17.04.2014 г. услуги местной телефонной связи на территории Московской области.

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Абонентский(ие) номер(а), выделенный(ые) Абоненту при заключении настоящего Договора, вид (тип), схема включения и адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования указаны в Приложении № 1 к Договору.

2.2. Условия доступа к услугам автоматической внутризоновой телефонной связи и к услугам автоматической междугородной и международной телефонной связи, выбор оператора(ов), оказывающего(их) услуги междугородной и международной телефонной связи, а также иные условия оказания Услуг указаны в Приложении № 1 и Приложении № 2 к Договору.

2.3. Оператор обязуется предоставить Абоненту возможность пользования Услугами после выполнения Абонентом обязательств, указанных в подпункте 3.9. настоящего Приложения. Время начала пользования Услугами – не позднее 5 рабочих дней с момента создания Оператором технической возможности для оказания Услуг и поступления оплаты на расчетный счет Оператора за доступ к Услугам.

2.4. Услуги местной телефонной связи оказываются Оператором круглосуточно путем набора определенной последовательности цифр для однозначного определения (идентификации) вызываемого оборудования. Порядок набора телефонного номера вызываемого абонента:

8-ABC-X1X2 X3X4 X5X6 X7, где:

ABC – коды зон нумерации, равные 495, 498, 499.

2.5. Услуги доступа к сети телефонной связи оказываются Абоненту по технологии PON, FTTB или с использованием радиоканала при наличии:

- технической возможности, определяемой с учётом выбранного Абонентом тарифного плана;
- Оборудования ONT (IAD), Оборудования FTTB (голосового шлюза), Оборудования радиодоступа.

2.6. Обязательным условием оказания услуг телефонной связи по технологии PON является наличие технологического Оборудования ONT (при необходимости – смежного с ним устройства интегрированного доступа IAD) для передачи данных по

оптическому волокну, которое предоставляется Абоненту Оператором и подлежит возврату Оператору в случае расторжения Договора об оказании услуг связи.
2.7. Обязательным условием оказания услуг телефонной связи по технологии FTTB является наличие технологического Оборудования FTTB (при необходимости – смежного с ним устройства голосового шлюза) для передачи данных по технологии FTTB, которое предоставляется Абоненту Оператором и подлежит возврату Оператору в случае расторжения Договора об оказании услуг связи.
2.8. Обязательным условием оказания услуг телефонной связи с использованием радиоканала является наличие технологического Оборудования радиодоступа (при необходимости – смежного с ним устройства голосового шлюза) для передачи данных по радиоканалу, которое предоставляется Абоненту Оператором и подлежит возврату Оператору в случае расторжения Договора об оказании услуг связи.
2.9. Оборудование ONT (IAD), Оборудование FTTB (голосовой шлюз), Оборудование радиодоступа передается Абоненту по Акту сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования, форма которого приведена в Приложении № 6 к Договору.
2.10. Телефонная связь осуществляется с использованием пользовательского (оконечного) оборудования, являющегося собственностью Абонента.
2.11. Абонент обязуется оплатить услугу по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи в течение 20 (двадцати) дней с даты выставления счета, и в трехдневный срок сообщить Оператору о произведённой оплате с предъявлением копии платёжного документа.
2.12. Плата за предоставление Оператором доступа к сети местной телефонной связи взимается однократно при установке оборудования в нетелефонизированном помещении. Тариф на предоставление Оператором доступа к сети местной телефонной связи устанавливается Оператором, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.13. В случае непредставления Абонентом правоустанавливающих документов на телефонизируемое (телефонизированное) помещение взимается плата за предоставление доступа к сети местной телефонной связи и плата, равная шестикратному размеру суммы, установленной в тарифном плане с использованием абонентской системы оплаты (за каждый телефонный номер), которая признается Сторонами задатком, т.е. суммой, выдаваемой Абонентом Оператору в счет причитающихся с Абонента платежей, в доказательство заключения Договора и в обеспечение его исполнения. Сумма задатка остаётся неизменной и равной шестикратному размеру суммы, установленной в тарифном плане с использованием абонентской системы оплаты (за каждый телефонный номер) до момента представления Абонентом правоустанавливающих документов на телефонизированное помещение.
2.14. При предоставлении Абонентом Оператору связи правоустанавливающих документов на телефонизированное помещение Оператор по письменной просьбе Абонента засчитывает сумму задатка в счет оплаты оказываемых Услуг.
2.15. В случае создания технической возможности предоставления доступа к сети местной телефонной связи по заявлению Абонента за счет собственных средств Оператора, при заключении Договора с Абонента взимается плата, равная 100% стоимости тарифа за предоставление доступа к услуге местной телефонной связи за каждый запрашиваемый Абонентом телефонный номер. Указанная сумма признается Сторонами Договора задатком, т.е. суммой, выдаваемой Абонентом Оператору в счет причитающихся с Абонента платежей, в доказательство заключения Договора и в обеспечение его исполнения.
2.16. Сумма задатка засчитывается Оператором в счет оплаты услуги за предоставление доступа к сети местной телефонной связи, если после создания Оператором технической возможности оказания Услуг, Абонент не отказался от назначенных телефонных номеров.
2.17. В случае частичного или полного отказа Абонента от назначенных ему Оператором телефонных номеров после организации доступа к сети местной телефонной связи, сумма, внесенного задатка (за каждый телефонный номер), не подлежит возврату Абоненту.
2.18. В случае расторжения договора в одностороннем порядке, предусмотренном п. 9.2. настоящего Договора, погашение образовавшейся задолженности производится за счет суммы задатка. Списание задолженности за счет задатка не освобождает Абонента от возмещения ущерба, причинённого Оператору связи, в сумме, непокрытой задатком. Несписанная часть задатка не подлежит возврату Абоненту.
2.19. В случаях нарушения телефонной связи не по вине Абонента, Оператор производит перерасчет абонентской платы при наличии обращения Абонента в Центр клиентского сервиса (далее - ЦКС) о неисправности телефонной связи +7 (495) 700-70-70 (номер телефона, которому можно сделать заявку). При крупных авариях перерасчет за время отсутствия телефонной связи производится автоматически.
2.20. Абонентские номера/линии Оператора по настоящему Договору не передаются в собственность Абонента.
2.21. Переключение Абонентского номера на другую Абонентскую линию в помещение, расположенное по другому адресу и находящееся во владении или пользовании этого Абонента, может быть произведено только по письменному заявлению Абонента.
2.22. В случае расторжения Договора на оказание услуг связи, Стороны должны произвести взаиморасчеты по всем обязательствам, предусмотренным настоящим Приложением.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Оператор обязан устранять по заявлению Абонента неисправности, препятствующие пользованию услугами телефонной связи в сроки, установленные Инструкцией «О порядке устранения повреждений и учета заявлений, поступающих в бюро ремонта (ЦБР), на местных телефонных сетях», утверждённой Заместителем Министра связи Российской Федерации 01 апреля 1994 года.
3.2. Оператор по своей инициативе вправе заменить выделенный Абоненту Абонентский номер только в случае, если продолжение оказания Услуг с использованием указанного номера невозможно. При этом Оператор обязан в письменной форме известить об этом Абонента и сообщить ему новый Абонентский номер не менее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня замены, если

необходимость замены не была вызвана непредвиденными или чрезвычайными обстоятельствами. В случае массовой замены Абонентских номеров оповещение Абонентов производится через средства массовой информации и (или) с использованием справочно-информационной службы Оператора, в том числе автоинформатора.

3.3. Абонент имеет право использовать телефонную сеть для ведения телефонных переговоров и передачи информации, а также пользоваться дополнительными информационно справочными и сервисными услугами, предоставляемыми Оператором и третьими лицами.

3.4. Абонент обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителя Оператора предъявившего соответствующее удостоверение, в телефонизированное помещение Абонента для проведения осмотра, ремонта и технического обслуживания устройств и средств связи.

3.5. Абонент обязан не подключать к абонентской линии оборудование, не имеющее документа о подтверждении соответствия установленным требованиям.

3.6. Абонент обязан не допускать использования телефонных линий для проведения лотерей, голосований и других интерактивных технологий без согласования с Оператором.

3.7. Абонент обязан содержать в исправном состоянии абонентскую линию и оборудование, находящееся в телефонизированном помещении.

3.8. Абонент обязан соблюдать правила эксплуатации оборудования.

3.9. Абонент обязан вносить плату за Услуги в полном объёме в соответствии с действующими тарифами и в сроки, определённые настоящим Договором. В случае изменения тарифов на услуги телефонной связи, Абонент обязан оплачивать услуги телефонной связи по измененным тарифам.

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ

4.1. Система оплаты (Тарифный план) по каждому Абонентскому номеру указана в Приложении № 1 и Приложение № 2 к настоящему Договору.

4.2. Оплата услуг местной телефонной связи осуществляется в соответствии с тарифным планом, выбранным Абонентом (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему Договору) в порядке, предусмотренном Договором.

4.3. Система оплаты, применяемая при расчетах за оказанные услуги внутризоновой телефонной связи повременная.

4.4. Учёт продолжительности местного и внутризонового телефонного соединения ведётся в соответствии с принятой Оператором единицей тарификации - в минутах.

4.5. Единица тарификации при повременном учете местного телефонного соединения составляет 1 (одну) минуту.

4.6. Продолжительность местного или внутризонового соединения отсчитывается с 1-ой (первой) секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие. Телефонное соединение продолжительностью менее 3 (трех) секунд не учитывается в объеме оказанных услуг местной и внутризоновой телефонной связи.

4.7. Соединение, размер которого составляет половину или более половины единицы тарификации, учитывается как полная единица тарификации, а неполная единица тарификации, размер которой составляет менее половины единицы тарификации, учитывается как половина единицы тарификации.

4.8. При определении стоимости информационно справочных и сервисных услуг неполная минута обслуживания учитывается Оператором и оплачивается Абонентом как полная минута обслуживания.

Продолжительность обслуживания отсчитывается после окончания автоинформационного сообщения об условиях обслуживания.

4.9. Неполная минута каждого внутризонового соединения оплачивается как полная.

4.10. Плата не взимается за внесение в договор об оказании услуг местной телефонной связи изменений, касающихся смены оператора сети междугородной и международной телефонной связи, а также смены порядка выбора оператора сети междугородной и международной телефонной связи.

5. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Оператор	**Абонент**
публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС) Место нахождения: 119017, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д.25,с.1 Почтовый адрес: 119991, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д. 25,с.1 ИНН: 7710016640 КПП: 997750001 БИК: 044525232 Р/С: № 40702810900000001900 в ПАО «МТС-Банк», г. Москва К/С: № 30101810600000000232 Код по ОКПО: 04856548 Код по ОКВЭД: 64.20 Код по ОКТМО: 45376000	Наименование организации Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН: КПП Коды по ОКВЭД / ОКПО / Р/С 4 в К/С БИК

От имени Оператора	**От имени Абонента**
_____	_____
(подпись)	(подпись)
_____	_____
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(должность)	(должность)
. М.П.	М.П.

Приложение № 5
к Договору № _____
от «____»_____201_г.

☐ **г. Москва**
☐ **Московская область** «_____»_____201__г.

Порядок оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных по технологии ADSL

Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ПАО МГТС),
именуемое в дальнейшем "Оператор", в лице _____ действующего(ей) на основании _____, с одной стороны, и
_____
(наименование (фирменное наименование) юридического лица, свидетельство)
именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице_____
(лицо Абонента, уполномоченное на заключение договора об оказании услуг телефонной связи)
действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны, заключили настоящее приложение к Договору, далее именуемое «Приложение», о нижеследующем:

1. УСЛУГИ
1.1. Оператор оказывает Абоненту в соответствии с условиями Лицензий: № 125851 от 11.12.2011г.,№ 125850 от 16.02.11 г.,№ 125849 от 26.01.2012 г.,№ 125854 от 17.04.2014 г., № 125847 от 11.12.2013 г. выданными ФСНСС РФ, следующие услуги:
1.1.1. Услуги связи по передаче данных;
1.1.2. Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;
1.1.3. Телематические услуги связи;
1.1.4. Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации для обмена трафиком с другими пользователями и информационными ресурсами сети Интернет посредством выделения Абоненту порта доступа к узлу телематических услуг Оператора со следующими характеристиками:

№	Адрес оказания услуги	Наименование услуги	Нисх./восх. скорость передачи данных, Кбит/с	Абонентский номер линии МГТС	Технология
1					

***** Используемые интерфейсы и протоколы передачи данных **по технологии ADSL:**
1. Интерфейс со стороны Оператора:
–линия без ОПС – ADSL over POTS (ITU G.992.1 Annex A; ANSI T1.413);
–линия с ОПС – ADSL over ISDN (ITU G.992.1 Annex B);
–ADSL2+, ITU G.992.5.
2. Используемый интерфейс для подключения оконечного оборудования на стороне Абонента:
- Ethernet (100Base-TX) и (или) USB 1.0 / 2.0; Wi-Fi.
3. Протоколы передачи данных, применяемые для организации Абонентской линии:
- **PPPoE, IPv4, IPv6.**
Телефон технической поддержки – +7 (495) 725-09-75
Телефон расчетной службы – +7(495) 700-70-70

Контактное лицо Абонента	ФИО	
	Телефон	
	Факс	
	Адрес электронной почты	

№ п/п	Наименование услуги	Размер платы, руб., (без учета НДС)	Кол-во	Размер платы, руб., (без учета НДС)
Разовые платежи				
1.	Подключение ADSL канала Интернет с выделением 4-х IP адресов			
2.	Выделение дополнительного IP адреса			

			ИТОГО: без учета НДС	
Ежемесячные платежи				
1.	Наименование тарифного плана _____			
2.	Резервирование ADSL канала			
3.	Предоставление в пользование абонентской линии при оказании услуг на базе СПД ОП»*, в месяц *Плата взимается при отсутствии у Абонента доступа к услугам местной телефонной связи Оператора			
			ИТОГО: без учета НДС	

2.УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ДОСТУПА к СЕТИ ИНТЕРНЕТ по ТЕХНОЛОГИИ ADSL

2.1 Услуга оказывается Абоненту по технологии ADSL при наличии:
- технической возможности, определяемой с учётом выбранного Абонентом тарифного плана;
- Оборудования.

2.2. Перечень Оборудования, рекомендованного Оператором для использования при подключении к Услуге, размещен на сайте Оператора http://www.mgts.ru. В случае использования Абонентом Оборудования, не указанного в перечне, Оператор освобождается от ответственности, связанной с оказанием Услуги.

2.3. Абонент самостоятельно приобретает Оборудование и соответствующее ему программное обеспечение, используемые для подключения к Услуге.

2.4. Подключение к Услуге обеспечивается с применением организуемых Оператором цифровых каналов связи. Цифровые каналы связи между оборудованием Оператора и Оборудованием Абонента организуются Оператором по технологии ADSL с использованием существующего медного кабеля телефонной линии Абонента. Технические параметры подключения соответствуют Приказу Министерства информационных технологий и связи РФ №112 от 24.08.2006 года. Максимальная скорость обмена данными в сети Интернет ограничена параметрами выбранного Абонентом тарифного плана. Фактическая скорость обмена данными зависит как от используемого протокола обмена данными, от состояния элементов сети передачи данных (телефонного кабеля Абонента, сетей передачи данных прочих операторов, а также серверов и другого сетевого оборудования, с которыми Абонентский терминал осуществляет обмен данными), так и от наличия иных услуг, оказываемых с использованием данного цифрового канала связи, в связи с чем Оператор не гарантирует неизменность скорости обмена данными на организуемом канале в течение всего периода оказания Услуги Абоненту.

2.5. Подключение Абонента к Услуге осуществляется путем прохождения Авторизации с использованием Аутентификационных данных Абонента. Максимальная продолжительность каждой отдельной Сессии пользования Услугой составляет 24 часа. В случае превышения данной величины, осуществляется принудительной завершение Сессии.

2.6. Для получения Услуги первоначально выделяется подсеть, состоящая из 4-х статических IP-адресов, 3 адреса используются для организации канала, а 1 (один) IP адрес (рабочий) может быть использован Абонентом. При первичном назначении и изменении количества IP-адресов они выделяются в количестве из приведенного списка: 4, 8, 16. При изменении количества адресов не гарантируется сохранение имеющихся адресов. При выделении Заказчику подсети, содержащей более 16 IP адресов, Абонент должен предоставить обоснование выделения адресов, а также отчитываться за использование выделенных адресов в соответствии с документом ripe-220 (http://www.ripe.net/ripe/docs/ripe-220.html).

2.7. Оператор передаёт Оборудование в пользование Абоненту по Акту сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования (Приложение № 6) к Договору.

2.8. Абонент при расторжении Договора или переключении на технологию PON обязуется вернуть Оператору Оборудование, переданное по Акту сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования (Приложение № 6) к Договору.

2.9. Абонент обязан в случае невозврата или неисправности возвращаемого Оборудования либо утери Оборудования оплатить Оператору сумму, равную стоимости Оборудования, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования (Приложение № 6) к Договору.

2.10. Смена тарифного плана по услуге доступа к сети Интернет производится без взимания платы по письменному заявлению Абонента в течение пяти рабочих дней, следующих за днём подачи заявления, либо путем совершения Абонентом конклюдентных действий, перечень и порядок осуществления которых определён Оператором.

2.11. О тарифных планах по Услуге доступа к сети Интернет можно получить информацию на сайте www.mgts.ru, в Центрах Продаж и Обслуживания или по телефону +7(495) 700-70-70.

2.12. Датой начала оказания Услуги является дата подписания Абонентом Акта сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования, по форме, указанной в Приложении № 6 к Договору или истечение десятидневного срока с момента подписания Договора.

2.13. В случае утери Абонентом Аутентификационных данных выдача новых данных осуществляется Оператором по письменному заявлению Абонента.

2.14. При подключении Услуги по тарифному плану, предусматривающему предоставление Оборудования, смена тарифного плана может осуществляться Абонентом только в рамках линеек тарифных планов, предусматривающих предоставление Оборудования. Оператор гарантирует, что предоставляемое в соответствии с Актом сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования

(Приложение № 6) к Договору Оборудование принадлежит ему на праве собственности и не обременено правами третьих лиц. Абонент при расторжении Договора обязуется вернуть Оператору Оборудование в исправном состоянии. В случае невозврата, либо неисправности возвращаемого Оборудования, Оператор выставляет Абоненту счет на возмещение стоимости Оборудования.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГИ

3.1. Оператор не предоставляет никаких гарантий, либо рекомендаций и не несет какой-либо ответственности за последствия использования Абонентом любых доступных через Интернет видов информации и услуг.

3.2. Оператор не запрещает доступ к любым ресурсам Интернет, сетям, серверам, хранилищам данных и пр., тем не менее, Абонентом признается, что другие операторы Интернет могут фильтровать информационные потоки или запрещать доступ к тем или иным ресурсам Интернет. Абонент соглашается, что Оператор не будет ответственен за подобные действия третьих лиц.

3.3. Зона ответственности Оператора определяется следующей границей: порт оборудования Оператора.

3.4. Абонент обеспечивает самостоятельно абонентскую проводку от границы зоны ответственности Оператора до места установки абонентского оборудования.

4. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Оператор	**Абонент**
публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС)	Наименование организации
Место нахождения: 119017, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д.25,с.1	Место нахождения:
Почтовый адрес: 119991, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д. 25,с.1	Почтовый адрес:
ИНН: 7710016640 КПП: 997750001 БИК: 044525232 Р/С: № 40702810900000001900 в ПАО «МТС-Банк», г. Москва К/С: № 30101810600000000232 Код по ОКПО: 04856548 Код по ОКВЭД: 64.20 Код по ОКТМО: 45376000	ИНН: КПП Коды по ОКВЭД / ОКПО / Р/С 4 в К/С БИК

От имени Оператора	**От имени Абонента**
(подпись)	(подпись)
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
(должность)	(должность)
. М.П.	М.П.

Приложение № 7
к Договору № _____
от «____»_____201_г.

☐ **г. Москва**
☐ **Московская область** «_____»_____201__г.

Порядок оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных по технологии PON

Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ПАО МГТС), именуемое в дальнейшем "Оператор", в лице _____ действующего(ей) на основании _____, с одной стороны, и _____и менуемое в дальнейшем «Абонент», в лице_____ _____, действующего на основании _____с другой стороны, вместе именуемые "Стороны, заключили настоящее приложение к Договору, далее именуемое «Приложение», о нижеследующем:

1. УСЛУГИ

1.1. Оператор связи оказывает Абоненту в соответствии с условиями Лицензий: № 125851 от 11.12.2011 г., № 125850 от 16.02.11 г., № 125849 от 26.01.2012г., №125854 от 17.04.2014г., № 125847 от 11.12.2013 г., выданными ФСНСС РФ, следующие услуги:

1.1.1. Услуги связи по передаче данных;

1.1.2. Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

1.1.3. Телематические услуги связи;

1.1.4. Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации для обмена трафиком с другими пользователями и информационными ресурсами сети Интернет посредством выделения Абоненту порта доступа к узлу телематических услуг Оператора со следующими характеристиками:

	Адрес предоставления услуги	**Техническая скорость передачи данных к/от Абонента, Кбит/с**	**Технология**	**Интерфейс* (10/100/1000Base-T, Wi-Fi)**	**Протокол передачи данных* (TCP/IP, IPv4,IPv6)**
1.					

* Используемые интерфейсы и протоколы передачи данных **по технологии PON:**

1. Интерфейс со стороны Оператора:
   -**по всем тарифам GPON (ITU-T G.984)**
2. Интерфейс для подключения оконечного оборудования на стороне Абонента:
   - 10/100/1000Base-T, Wi-Fi
3. Протоколы передачи данных, применяемых для организации Абонентской линии:
   - TCP/IP, IPv4,IPv6.

Телефон технической поддержки – +7(495) 725-09-75

Контактное лицо Абонента	**ФИО**	
	Телефон	
	Факс	
	Адрес электронной почты	

№ п/п	**Наименование услуги**	**Размер платы, руб. (без учета НДС)**	**Кол-во**	**Размер платы, руб. (без учета НДС)**
Разовые платежи				
1.	Подключение к сети Интернет с выделением сети: из _____ IP-адресов			
			ИТОГО: без учета НДС	
Ежемесячные платежи				
1.	Услуга доступа к сети Интернет по тарифному плану _____			
2.	Предоставление в пользование абонентской линии при оказании услуг на базе СПД ОП*, в месяц * Плата взимается при отсутствии у Абонента доступа к услугам местной телефонной связи Оператора			

ИТОГО: без учета НДС	

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ по ТЕХНОЛОГИИ PON

2.1. Обязательным условием оказания Услуг является наличие технологического Оборудования ONT (при необходимости – смежного с ним устройства интегрированного доступа IAD) для передачи данных по оптическому волокну, которое предоставляется Абоненту Оператором и подлежит возврату Оператору в случае расторжения Договора.
2.2. Оборудование ONT (IAD) передается Абоненту по Акту сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования, форма которого приведена в Приложении № 6 к Договору.
2.3. Оборудование ONT (IAD) принимается от Абонента по Акту сдачи-приема выполненных работ и движения Оборудования, форма которого приведена в Приложении № 6 к Договору.
2.4. Услуги доступа к сети Интернет оказываются Абоненту по технологии PON при наличии:
- технической возможности, определяемой с учётом выбранного Абонентом тарифного плана;
- Оборудования ONT (IAD).
2.5. Подключение услуги доступа к сети Интернет обеспечивается с применением организуемых Оператором цифровых каналов связи. Цифровые каналы связи организуются Оператором по технологии PON с использованием волоконно-оптической линии связи (далее ВОЛС). Максимальная скорость обмена данными в сети Интернет ограничена параметрами выбранного Абонентом тарифного плана. Фактическая скорость обмена данными зависит от используемого протокола обмена данными, от состояния элементов сети передачи данных (сетей передачи данных прочих операторов, серверов, сетевого оборудования, с которыми абонентский терминал осуществляет обмен данными), от наличия иных услуг, оказываемых с использованием данного цифрового канала связи. В связи с чем, Оператор не гарантирует неизменность скорости обмена данными на организуемом канале в течение всего периода оказания Услуги доступа к сети Интернет Абоненту.
2.6. Для получения Услуги первоначально выделяется подсеть, состоящая из 4-х статических IP-адресов, 3 адреса используются для организации канала, а 1 (один) IP адрес (рабочий) может быть использован Абонентом. При первичном назначении и изменении количества IP-адресов они выделяются в количестве из приведенного списка: 4, 8, 16. При изменении количества адресов не гарантируется сохранение имеющихся адресов. При выделении Заказчику подсети, содержащей более 16 IP адресов, Абонент должен предоставить обоснование выделения адресов, а также отчитываться за использование выделенных адресов в соответствии с документом по форме ripe-220 (http://www.ripe.net/ripe/docs/ripe-220.html).
2.7. Датой начала оказания Услуг является дата оказания со стороны Оператора услуги по предоставлению доступа к сети Интернет и соответствующая ей дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования (Приложение №6) к Договору.
При последующем подключении Услуг датой начала оказания Услуг является:
- по Услуге доступа к сети Интернет – дата подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ и движения Оборудования.
2.8 Абонент при расторжении Договора обязуется вернуть Оператору Оборудование, переданное по Акту сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования (Приложение №6) к Договору.
2.9. Абонент обязан в случае невозврата или неисправности возвращаемого Оборудования либо утери Оборудования оплатить Оператору сумму, равную стоимости Оборудования, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования (Приложение №6) к Договору.
2.10 Смена тарифного плана по услуге доступа к сети Интернет производится без взимания платы по письменному заявлению Абонента в течение пяти рабочих дней, следующих за днём подачи заявления.
2.11. О тарифных планах по Услуге доступа к сети Интернет можно получить информацию на сайте www.mgts.ru, в Центрах Продаж и Обслуживания или по телефону +7(495) 700-70-70.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГИ

3.1. Оператор не предоставляет никаких гарантий, либо рекомендаций и не несет какой-либо ответственности за последствия использования Абонентом любых доступных через Интернет видов информации и услуг.
3.2. Оператор не запрещает доступ к любым ресурсам Интернет, сетям, серверам, хранилищам данных и пр., тем не менее, Абонентом признается, что другие операторы Интернет могут фильтровать информационные потоки или запрещать доступ к тем или иным ресурсам Интернет. Абонент соглашается, что Оператор не будет ответственен за подобные действия третьих лиц.
3.3. Зона ответственности Оператора определяется следующей границей: порт оборудования Оператора.
3.4. Абонент обеспечивает самостоятельно абонентскую проводку от границы зоны ответственности Оператора до места установки абонентского оборудования.

4. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Оператор	Абонент
публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС) Место нахождения: 119017, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д.25,с.1 Почтовый адрес: 119991, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д. 25,с.1 ИНН: 7710016640 КПП: 997750001 БИК: 044525232 Р/С: № 40702810900000001900 в ПАО «МТС-Банк», г. Москва К/С: № 30101810600000000232 Код по ОКПО: 04856548 Код по ОКВЭД: 64.20 Код по ОКТМО: 45376000	**Абонент:** Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН: КПП Коды по ОКВЭД / ОКПО / Р/С в К/С БИК

От имени Оператора	От имени Абонента
(подпись)	(подпись)
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
(должность)	(должность)
М.П.	М.П.

Приложение № 8

к Договору № _____
от «____»_____201_г.

☐ **г. Москва**
☐ **Московская область** «_____»_____201__г.

Порядок оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных по технологии FTTB

Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ПАО МГТС), именуемое в дальнейшем "Оператор", в лице _____ действующего(ей) на основании _____, с одной стороны, и _____ _____именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице_____ _____, действующего на основании _____с другой стороны, вместе именуемые "Стороны, заключили настоящее приложение к Договору, далее именуемое «Приложение», о нижеследующем:

1. УСЛУГИ

1.1. Оператор оказывает Абоненту в соответствии с условиями Лицензий: № 125851 от 11.12.2011г., № 125850 от 16.02.11г., № 125849 от 26.01.2012г., №125854 от 17.04.2014г., № 125847 от 11.12.2013г., выданными ФСНСС РФ, следующие услуги:

1.1.1. Услуги связи по передаче данных;

1.1.2. Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

1.1.3. Телематические услуги связи;

1.1.4. Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации для обмена трафиком с другими пользователями и информационными ресурсами сети Интернет посредством выделения Абоненту порта доступа к узлу телематических услуг Оператора со следующими характеристиками:

	Адрес предоставления услуги	**Техническая скорость передачи данных к/от Абонента, Кбит/с**	**Технология**	**Интерфейс* (10/100/1000Base-T, Wi-Fi)**	**Протокол передачи данных* (TCP/IP, IPv4,IPv6)**
1.					

* Используемые интерфейсы и протоколы передачи данных **по технологии FTTB:**

1. Интерфейс со стороны Оператора:
   -по всем тарифам FTTB
2. Интерфейс для подключения оконечного оборудования на стороне Абонента:
   - 10/100/1000Base-T, Wi-Fi
3. Протоколы передачи данных, применяемых для организации Абонентской линии:
   - TCP/IP, IPv4,IPv6.

Телефон технической поддержки – +7 (495) 725-09-75

Контактное лицо Абонента	**ФИО**	
	Телефон	
	Факс	
	Адрес электронной почты	

№ п/п	**Наименование услуги**	**Размер платы, руб. (без учета НДС)**	**Кол-во**	**Размер платы, руб. (без учета НДС)**
Разовые платежи				
1.	Подключение к сети Интернет с выделением сети: из _____ IP-адресов			
			ИТОГО: без учета НДС	
Ежемесячные платежи				

1.	Услуга доступа к сети Интернет по тарифному плану _____			
2.	Резервирование канала FTTB			
3.	Предоставление в пользование абонентской линии при оказании услуг на базе СПД ОП*, в месяц * Плата взимается при отсутствии у Абонента доступа к услугам местной телефонной связи Оператора			
			ИТОГО: без учета НДС	

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ по ТЕХНОЛОГИИ FTTB

2.1. Услуга доступа к сети Интернет по технологии FTTB заключается в предоставлении Абоненту доступа к сети Интернет по линии доступа в помещении Абонента, расположенном в здании, подключенном к сети, именуемой FTTB, и включает в себя:
2.1.1. Телекоммуникационный доступ (транспорт) к сети FTTB и передачу данных по сети FTTB, в том числе предоставление на период пользования услугой возможности использования ресурсов сети FTTB;
2.1.2. Телекоммуникационный доступ к сети Интернет (со скоростью на сети Оператора, определённой условиями выбранного Абонентом Тарифного плана);
2.1.3. Выделение на период пользования услугой Аутентификационных данных Абонента для пользования услугой.
2.2. При необходимости, в целях предоставления доступа к услугам связи по технологии FTTB, Оператор выполняет комплекс работ и размещает технологическое оборудование Оператора в помещении Абонента. Абонент вправе приобрести технологическое оборудование самостоятельно, с соблюдением технических рекомендаций Оператора. Абонент самостоятельно обслуживает приобретенное им технологическое оборудование. Оборудование, предоставленное Абоненту Оператором, подлежит возврату Оператору в случае расторжения Договора об оказании услуг связи.
2.3. В случаях, предусмотренных Договором и Приложениями к нему Оператор вправе предоставить Абоненту во временное владение или пользование (аренду) Оборудование, необходимое для получения Абонентом услуги доступа к сети Интернет по технологии FTTB. Передача и прием Оборудования от Оператора к Абоненту и обратно осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования, форма которого приведена в Приложении № 6 к Договору.
2.4. Подключение услуги доступа к сети Интернет по технологии FTTB обеспечивается с применением организуемых Оператором цифровых каналов связи. Цифровые каналы связи организуются Оператором по технологии FTTB с использованием волоконно-оптической линии связи (далее ВОЛС). Максимальная скорость обмена данными в сети Интернет ограничена параметрами выбранного Абонентом Тарифного плана. Фактическая скорость обмена данными зависит от используемого протокола обмена данными, от состояния элементов сети передачи данных (сетей передачи данных прочих операторов, серверов, сетевого оборудования, с которыми абонентский терминал осуществляет обмен данными), от наличия иных услуг, оказываемых с использованием данного цифрового канала связи. В связи с чем, Оператор не гарантирует неизменность скорости обмена данными на организуемом канале в течение всего периода оказания услуги доступа к сети Интернет по технологии FTTB Абоненту.
2.5. Для получения услуги доступа к сети Интернет по технологии FTTB Абоненту выделяется один динамический IP-адрес в сети Оператора. По желанию Абонента Оператором может быть выделен статический IP-адрес в виде дополнительной услуги.
2.6. Датой начала оказания Услуг является дата оказания со стороны Оператора услуги по предоставлению доступа к сети Интернет и соответствующая ей дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования (Приложение № 6) к Договору.
При последующем подключении Услуг датой начала оказания Услуг является:
- по Услуге доступа к сети Интернет – дата подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ и движения Оборудования.
2.7. Абонент при расторжении Договора обязуется вернуть Оператору Оборудование, переданное по Акту сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования (Приложение № 6) к Договору.
2.8. Абонент обязан в случае невозврата или неисправности возвращаемого Оборудования либо утери Оборудования оплатить Оператору сумму, равную стоимости Оборудования, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования (Приложение № 6) к Договору.
2.9. Смена тарифного плана по услуге доступа к сети Интернет производится без взимания платы по письменному заявлению Абонента в течение пяти рабочих дней, следующих за днём подачи заявления, либо путем совершения Абонентом конклюдентных действий, перечень и порядок осуществления которых определяется Оператором.
2.10. О тарифных планах по Услуге доступа к сети Интернет можно получить информацию на сайте www.mgts.ru, в Центрах Продаж и Обслуживания или по телефону +7(495) 700-70-70.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГИ

3.1. Оператор не предоставляет никаких гарантий, либо рекомендаций и не несет какой-либо ответственности за последствия использования Абонентом любых доступных через Интернет видов информации и услуг.
3.2. Оператор не запрещает доступ к любым ресурсам Интернет, сетям, серверам, хранилищам данных и пр., тем не менее, Абонентом признается, что другие операторы Интернет могут фильтровать информационные потоки или запрещать доступ к тем или иным ресурсам Интернет. Абонент соглашается, что Оператор не будет ответственен за подобные действия третьих лиц.
3.3. Зона ответственности Оператора определяется следующей границей: порт оборудования Оператора.

3.4. Абонент обеспечивает самостоятельно абонентскую проводку от границы зоны ответственности Оператора до места установки абонентского оборудования.

4. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Оператор	**Абонент**
публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС)	**Абонент:**
Место нахождения: 119017, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д.25,с.1 Почтовый адрес: 119991, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д. 25,с.1 ИНН: 7710016640 КПП: 997750001 БИК: 044525232 Р/С: № 40702810900000001900 в ПАО «МТС-Банк», г. Москва К/С: № 30101810600000000232 Код по ОКПО: 04856548 Код по ОКВЭД: 64.20 Код по ОКТМО: 45376000	Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН: КПП Коды по ОКВЭД / ОКПО / Р/С в К/С БИК

От имени Оператора	**От имени Абонента**
(подпись)	(подпись)
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
(должность)	(должность)
М.П.	М.П.

Приложение № 9
к Договору № _____
от «____»_____201_г.

☐ **г. Москва**
☐ **Московская область** **«_____»_____201__г.**

Порядок оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных с использованием радиоканала

Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ПАО МГТС), именуемое в дальнейшем "Оператор", в лице _____ действующего(ей) на основании _____, с одной стороны, и _____ _____именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице_____ _____, действующего на основании _____с другой стороны, вместе именуемые "Стороны, заключили настоящее приложение к Договору, далее именуемое «Приложение», о нижеследующем:

1. УСЛУГИ

1.1. Оператор оказывает Абоненту в соответствии с условиями Лицензий: № 125851 от 11.12.2011г., № 125850 от 16.02.11г., № 125849 от 26.01.2012г., № 125854 от 17.04.2014г., № 125847 от 11.12.2013г. выданными ФСНСС РФ, следующие услуги:

1.1.1. Услуги связи по передаче данных;

1.1.2. Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

1.1.3. Телематические услуги связи;

1.1.4. Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, для обмена трафиком с другими пользователями и информационными ресурсами сети Интернет посредством выделения Абоненту порта доступа к узлу телематических услуг Оператора со следующими характеристиками:

	Адрес предоставления услуги	**Техническая скорость передачи данных к/от Абонента, Кбит/с**	**Технология**	**Интерфейс* (10/100/1000Base-T, Wi-Fi)**	**Протокол передачи данных* (TCP/IP, IPv4)**
1.					

* Используемые интерфейсы и протоколы передачи данных **при использовании радиоканала:**

1. Интерфейс со стороны Оператора:
   -**по всем тарифам при использовании радиоканала**
2. Интерфейс для подключения оконечного оборудования на стороне Абонента:
   - 10/100/1000Base-T, Wi-Fi
3. Протоколы передачи данных, применяемых для организации Абонентской линии:
   - TCP/IP, IPv4.

Телефон технической поддержки – +7 (495) 725-09-75

Контактное лицо Абонента	**ФИО**	
	Телефон	
	Факс	
	Адрес электронной почты	

№ п/п	**Наименование услуги**	**Размер платы, руб. (без учета НДС)**	**Кол-во**	**Размер платы, руб. (без учета НДС)**
Разовые платежи				
1.	Подключение радиоканала для доступа к сети Интернет			
2.	Подключение радиоканала VPN			
3.	Выделение сети IP-адресов: из_____IP-адресов			
			ИТОГО: без учета НДС	
Ежемесячные платежи				

1.	Услуга доступа к сети Интернет по тарифному плану _____			
2.	Пользование радиоканалом VPN по тарифному плану _____			
			ИТОГО: без учета НДС	

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОКАНАЛА

2.1. Услуга доступа к сети Интернет с использованием радиоканала заключается в предоставлении Абоненту доступа к сети Интернет по радиоканалу от оборудования Оператора до оборудования Абонента, расположенного в здании и включает в себя:
2.1.1. Телекоммуникационный доступ (транспорт) к сети Оператора и передачу данных с использованием радиоканала и радиоканала с «последней милей» по ВОЛС, в том числе предоставление на период пользования услугой возможности использования ресурсов сети Оператора;
2.1.2. Телекоммуникационный доступ к сети Интернет (со скоростью на сети Оператора, определенной условиями выбранного Абонентом Тарифного плана и техническими характеристиками радиоканала);
2.1.3. Выделение на период пользования услугой Аутентификационных данных Абонента для пользования услугой.
2.2. При необходимости, в целях предоставления доступа к услугам связи с использованием радиоканала, Оператор выполняет комплекс работ и размещает технологическое оборудование Оператора в помещении Абонента. Оборудование, предоставленное Абоненту Оператором, подлежит возврату Оператору в случае расторжения Договора об оказании услуг связи.
2.3. В случаях, предусмотренных Договором и Приложениями к нему, Оператор вправе предоставить Абоненту во временное владение или пользование (аренду) Оборудование, необходимое для получения Абонентом услуги доступа к сети Интернет с использованием радиоканала. Передача и прием Оборудования от Оператора к Абоненту и обратно осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования, форма которого приведена в Приложении № 6 к Договору.
2.4. Подключение услуги доступа к сети Интернет с использованием радиоканала обеспечивается с применением организуемых Оператором цифровых каналов связи. Максимальная скорость обмена данными в сети Интернет ограничена параметрами выбранного Абонентом Тарифного плана и техническими характеристиками радиоканала. Фактическая скорость обмена данными зависит от используемого протокола обмена данными, от состояния элементов сети передачи данных (сетей передачи данных прочих операторов, серверов, сетевого оборудования, с которыми абонентский терминал осуществляет обмен данными), от наличия иных услуг, оказываемых с использованием данного цифрового канала связи. В связи с чем, Оператор не гарантирует неизменность скорости обмена данными на организуемом канале в течение всего периода оказания услуги доступа к сети Интернет с использованием радиоканала Абоненту.
2.5. Для получения услуги доступа к сети Интернет Абоненту выделяется один динамический IP-адрес в сети Оператора. По желанию Абонента Оператором может быть выделен статический IP-адрес в виде дополнительной услуги.
2.6. Датой начала оказания услуги является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования (Приложение № 6) к Договору.
2.7. Абонент обязан предоставить Оператору возможность размещения технологического оборудования Оператора, необходимого для предоставления доступа к услугам связи в помещениях занимаемых и (или) принадлежащих Абоненту, о чем стороны подписывают соответствующий Акту сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования (Приложение № 6) к Договору, подтверждающий выполнение работ по предоставлению доступа к сети связи Оператора и размещению технологического оборудования Оператора.
2.8. Абонент обязуется не подключать дополнительные устройства к технологическому оборудованию Оператора без получения согласия со стороны Оператора.
2.9. Абонент обязан обеспечить сохранность сетевого фильтра, подключенного к технологическому оборудованию Оператора, а также стикера, прикрепленного к сетевому фильтру, подключенному к технологическому оборудованию Оператора.
2.10. Абонент при расторжении Договора обязуется вернуть Оператору Оборудование, переданное по Акту сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования (Приложение № 6) к Договору.
2.11. Абонент в случае невозврата или неисправности возвращаемого Оборудования, либо утери Оборудования, сетевого фильтра, расположенного на технологическом оборудовании, а также при наличии повреждения стикера, прикрепленного к сетевому фильтру обязан оплатить Оператору сумму, равную стоимости Оборудования и сопутствующих материалов, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования (Приложение № 6) к Договору.
2.12. Смена тарифного плана по услуге доступа к сети Интернет производится без взимания платы по письменному заявлению Абонента в течение пяти рабочих дней, следующих за днём подачи заявления, либо путем совершения Абонентом конклюдентных действий, перечень и порядок осуществления которых определяется Оператором.
2.13. О тарифных планах по Услуге доступа к сети Интернет можно получить информацию на сайте www.mgts.ru, в Центрах Продаж и Обслуживания или по телефону +7(495) 700-70-70.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГИ

3.1. Оператор не предоставляет никаких гарантий, либо рекомендаций, и не несет какой-либо ответственности за последствия использования Абонентом любых доступных через Интернет видов информации и услуг.

3.2. Оператор не запрещает доступ к любым ресурсам Интернет, сетям, серверам, хранилищам данных и пр., тем не менее, Абонентом признается, что другие операторы Интернет могут фильтровать информационные потоки или запрещать доступ к тем или иным ресурсам Интернет. Абонент соглашается, что Оператор не будет ответственен за подобные действия третьих лиц.
3.3. Зона ответственности Оператора определяется следующей границей: порт оборудования Оператора.
3.4. Абонент обеспечивает самостоятельно абонентскую проводку от границы зоны ответственности Оператора до места установки абонентского оборудования.

4. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Оператор	**Абонент**
публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС) Место нахождения: 119017, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д.25,с.1 Почтовый адрес: 119991, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д. 25,с.1 ИНН: 7710016640 КПП: 997750001 БИК: 044525232 Р/С: № 40702810900000001900 в ПАО «МТС-Банк», г. Москва К/С: № 30101810600000000232 Код по ОКПО: 04856548 Код по ОКВЭД: 64.20 Код по ОКТМО: 45376000	**Абонент:** Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН: КПП Коды по ОКВЭД / ОКПО / Р/С в К/С БИК

От имени Оператора	**От имени Абонента**
(подпись)	(подпись)
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
(должность)	(должность)
М.П.	М.П.

Приложение № 10
к Договору № _____
от «____»_____201_г.

☐ **г. Москва**
☐ **Московская область** **«_____»_____**201__г.

Порядок оказания услуги «Цифровое ТВ»

Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ПАО МГТС),
именуемое в дальнейшем "Оператор", в лице _____ действующего(ей) на основании _____, с одной стороны, и
_____
(наименование (фирменное наименование) юридического лица, свидетельство)
именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице_____
(лицо Абонента, уполномоченное на заключение договора об оказании услуг связи)
действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а раздельно «Сторона», заключили настоящее приложение к Договору, далее «Приложение», о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. **«Абонентское оборудование»** – сертифицированное оконечное (пользовательское) оборудование, технические средства или устройства, отвечающие техническим требованиям Оператора, установленные и (или) настроенные у Абонента и позволяющие Абоненту получать услуги по доставке телевизионных программ.
1.2. **«Коммерческие абоненты»** - юридические лица или индивидуальные предприниматели (пользователи услуги "Цифровое ТВ"), в том числе гостиницы, пансионаты, дома отдыха и т.д., которые осуществляют прием Телеканала в отчетном периоде в соответствии с условиями договоров, заключенных между ними и Оператором, и которые вправе осуществлять сообщение Телеканала/ов определенному кругу лиц/объектов, пользующихся услугами коммерческого абонента в ходе осуществляемой им предпринимательской или иной деятельности, при этом лица, пользующиеся услугами коммерческого абонента имеют возможность индивидуального просмотра Телеканала/ов в пределах отдельного помещения (комнаты, номера, и т.д.), либо прервать сообщение Телеканала/ов по своему усмотрению в пределах такого отдельного помещения.
1.3. **«Коллективные абоненты»** - юридические лица или индивидуальные предприниматели (пользователи услуги "Цифровое ТВ"), в том числе бизнес центры, бары, холлы, рестораны и т.д., которые осуществляют прием Телеканала в отчетном периоде в соответствии с условиями договоров, заключенных между ними и Оператором, и которые вправе осуществлять сообщение Телеканала/ов определенному кругу лиц/объектов, пользующихся услугами коллективного абонента в ходе осуществляемой им предпринимательской или иной деятельности, при этом лица, пользующиеся услугами коллективного абонента не имеют возможность индивидуального просмотра Телеканала/ов, а имеют возможность просматривать Телеканал/ы в общем помещении (холл, коридор, конференц-зал, ресторанный зал) для всех лиц, пользующихся услугами такого коллективного абонента, которые не могут прервать сообщение Телеканала/ов по своему усмотрению в пределах такого помещения.
1.4. **Коммерческий (индивидуальный) просмотр** предоставляется Абоненту (в том числе, если Абонент осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере туристического бизнеса - гостиницы, пансионаты, дома отдыха и т.д.) обеспечивать возможность просмотра Телеканалов, входящих в ТВ-пакет/ы, определенному кругу лиц в пределах отдельного помещения (комнаты, номера, и т.д.), и с предоставлением Абоненту права прерывания сообщения таких Телеканалов по своему усмотрению в пределах таких отдельных помещений.
1.5. **Коллективный (публичный) просмотр** предоставляется Абоненту (в том числе, если Абонент осуществляет предпринимательскую деятельность в следующих сферах – сдача в аренду помещений бизнес - центров с общими конференц-залами, холлами; управление барами, ресторанами и т.д.) возможность обеспечивать просмотр Телеканалов, входящих в ТВ-пакет/ы, неопределенному кругу лиц в ходе осуществляемой им предпринимательской или иной деятельности, при этом лица, пользующиеся услугами такого Абонента, имеют возможность просматривать указанные Телеканалы в общем помещении для всех лиц, пользующихся услугами такого Абонента (холл, коридор, конференц-зал, ресторанный зал) без возможности индивидуального просмотра таких Телеканалов, и без предоставления Абоненту права прервать сообщение Телеканалов по своему усмотрению в пределах такого помещения.
1.6. **«Телевизионная программа (Программа)»** - совокупность аудиовизуальных сообщений, включающих мультипликационные, художественные, документальные фильмы, иные телевизионные передачи.
1.7. **«Телеканал»** - непрерывная совокупность аудиовизуальных материалов, сообщение которых производится в составе той или иной телевизионной программы.
1.8. **«Услуга «Цифровое ТВ»»** (далее по тексту – Услуга) – услуга по доставке сигнала телевизионных программ до Абонентского оборудования.

1.9. **«STB (set-top-box)»** – ТВ-декодер, вид Абонентского оборудования, предназначенный для приема, декодирования, дискремблирования и вывода аудиовизуальной информации на экран ТВ-приемника.

2. УСЛУГИ

2.1. Оператор в соответствии с Лицензиями от 27.01.2011г. № 125852 и от 18.06.2013г. №125853, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, срок действия: до 27.01.2016г. и до 18.06.2018г., территория действия: Москва и Московская область, оказывает услугу по доставке сигнала телевизионных программ, и именуемых далее «ТВ-пакет», до абонентского оборудования, установленного у Абонента, услугу доступа к сети связи телерадиовещания Оператора, а также предоставляет Абоненту в пользование Абонентскую линию связи, а Абонент оплачивает Услуги, перечисленные в Приложении № 10 к Договору, и оказанные Оператором в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Приложением.

3. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА

3.1. Начать оказание Услуги не позднее 10 (десяти) дней с даты передачи Абонентом Оператору подписанного Абонентом Акта сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования (Приложение № 6 к Договору).

3.2. Оказывать Услуги, круглосуточно, за исключением времени проведения профилактических работ на своей сети. Обеспечить соответствие качества доставки сигнала телевизионных программ действующим техническим нормам и стандартам

3.3. При изменении количества программ, включенных в состав ТВ-пакета, проинформировать Абонента минимум за 10 (Ідесять) дней до даты изменения через средства массовой информации (официальный сайт Оператора www.mgts.ru-свидетельство о регистрации СМИ от 10 марта 2011года Эл№ФС77-44163), а также в Центрах Продаж и Обслуживания.

3.4. Производить коррекцию абонентской платы, в случаях нарушения условия, предусмотренного п.3.2. настоящего Приложения, не по вине Абонента, пропорционально времени перерыва в оказании Услуг, превышающего один день.

4. ПРАВА ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

4.1. Оператор вправе изменять количество программ и/или осуществлять замену программ, включенных в ТВ-пакет/ы по зависящим от вещателя причинам, уведомив об этом Абонента не менее чем за 10 дней до даты изменения путем размещения информации га официальном сайте Оператора www.mgts.ru

5. ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА

5.1. Абонент обязуется предоставить возможность свободного доступа персонала Оператора, имеющего соответствующее удостоверение, для осуществления сервисного обслуживания абонентского оборудования.

6. ПРАВА АБОНЕНТА

6.1. Абонент имеет право передать права и обязанности по Договору третьему лицу лишь при условии получения соответствующего письменного согласия Оператора.

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

7.1. Все тарифы на Услуги установлены в рублях без учета НДС и других действующих налогов.

Наименование услуги	Размер платы, в руб. без НДС
Предоставление доступа к сети связи при оказании услуги «Цифровое ТВ»	
Предоставление в пользование абонентской линии при оказании услуги «Цифровое ТВ»*, в месяц *Плата взимается только при отсутствии у Абонента других услуг связи Оператора.	

Наименование ТВ пакета	Количество телеканалов	Размер платы, руб./мес., без НДС	
		коммерческий (индивидуальный) просмотр	коллективный (публичный) просмотр
ТВ-пакет «Бизнес», в месяц			
Дополнительные ТВ-пакеты услуги « Цифровое ТВ»			
Наименование ТВ пакета	**Количество телеканалов**	**Размер платы, руб./мес., без НДС**	
		коммерческий (индивидуальный) просмотр	**коллективный (публичный) просмотр**

7.2. Схема оплаты – кредитная.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Оператор не несет ответственность за информационное наполнение каналов, включенных в ТВ-пакеты. Доставка телепрограмм по сети кабельного телевидения Оператора осуществляется по принципу «как есть», без какого либо вмешательства со стороны Оператора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1. Приложение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Абонент при расторжении Договора обязуется вернуть Оператору Оборудование, переданное по Акту сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования (Приложение № 6) к Договору.

10.2. Абонент обязан в случае невозврата или неисправности возвращаемого Оборудования либо утери Оборудования оплатить Оператору сумму, равную стоимости Оборудования, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования (Приложение № 6) к Договору.

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Оператор

публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
(ПАО МГТС)

Место нахождения: 119017, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д.25,с.1
Почтовый адрес: 119991, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д. 25,с.1
ИНН: 7710016640
КПП: 997750001
БИК: 044525232
Р/С: № 40702810900000001900 в ПАО «МТС-Банк», г. Москва
К/С: № 30101810600000000232
Код по ОКПО: 04856548
Код по ОКВЭД: 64.20
Код по ОКТМО: 45376000

Абонент

Наименование
организации

Место нахождения:

Почтовый адрес

ИНН:
КПП
Коды по ОКВЭД / ОКПО /
Р/С
в
К/С
БИК

От имени Оператора	**От имени Абонента**
(подпись)	(подпись)
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
(должность)	(должность)
. М.П.	М.П.

Приложение № 11
к Договору № _____
от «____»_____201_г.

☐ **г. Москва**
☐ **Московская область** **«_____»_____**201__г.

Соглашение об обмене электронными документами в системе электронного документооборота

Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС), именуемое в дальнейшем «МГТС», в лице _____действующего(ей) на основании _____, с одной стороны, и _____

(наименование (фирменное наименование) юридического лица, свидетельство)

Именуемое в дальнейшем «Абонент/Пользователь», в лице _____ _____

(лицо Абонента, уполномоченное на заключение договора об оказании услуг связи)

действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а раздельно «Сторона», заключили настоящее соглашение к Договору, далее «Приложение», о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. **«Автоматизированное рабочее место (АРМ)» –** установленное АРМ у каждой из Сторон, состоящее из комплекса аппаратных и программных средств, необходимых для обмена электронными документами между Сторонами.

1.2. **«Владелец сертификата ключа подписи» –** физическое лицо – сотрудник МГТС/Абонента, на имя которого выдан сертификат ключа ЭП, и которое владеет соответствующим закрытым ключом ЭП, позволяющим с помощью средств ЭП создавать свою ЭП в электронных документах (подписывать электронные документы).

1.3. **«КриптоПро CSP»** - программа для электронно – вычислительных машин, предназначенная для использования средств криптографической защиты информации (средство электронной подписи).

1.4. **«Опытная эксплуатация» –** период, в течение которого МГТС и Абонент осуществляют обмен электронными документами в тестовом режиме. Электронный документы, полученные и направленные Сторонами в период опытной эксплуатации, не исполняются, носят информативный характер и используются только для целей отладки электронного документооборота.

1.6. **«Система ЭДО»** – корпоративная информационная система, в которой осуществляется обмен информацией в электронной форме между участниками информационного взаимодействия, и в которой операторами Системы ЭДО установлен порядок использования электронной цифровой подписи;

1.7. **«Электронный документ (ЭД)»** – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и соответствует установленному формату.

1.8. **«Электронная подпись (ЭП)» –** реквизит ЭД, предназначенный для защиты данного ЭД от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1.Стороны договорились о том, что используемые в дальнейшем во взаимоотношениях между МГТС и Абонентом документы в электронной форме (ЭД), заверенные ЭП, признаются Сторонами равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью и заверенными печатью, и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон в рамках заключенного Договора, приложением к которому является данное Соглашение.

2.2. Стороны принимают к использованию в целях организации и использования юридически значимого защищенного электронного документооборота в рамках Договора программного средство криптографической защиты информации (далее по тексту СКЗИ) КриптоПро CSP (версия не ниже 3.0) (далее – Программа), сертифицированное ФСБ России.

2.3. Стороны обязуются самостоятельно и за свой счет приобрести все необходимые права на использование Программы ЭДО.

2.4. Обмен ЭД подписанными ЭП и зашифрованными в установленном порядке с использованием СКЗИ указанными в п.2.2. настоящего Соглашения может осуществляться по любым каналам связи информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих по возможности, максимальную пропускную способность, но не ниже 9,6 Кбит/с.

2.5. Настоящее Соглашение не регулирует вопросы обмена электронными сообщениями, не являющимися электронными документами в соответствии с настоящим Соглашением и электронными документами заверенными ЭП, но не имеющими отношения к Договору приложением к которому является данное Соглашение.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Стороны обязуются:

3.1.1. При исполнении условий настоящего Соглашения руководствоваться действующими законодательными и нормативными актами, а также Договором.

3.1.2. Своевременно принимать в обработку полученные ЭД, если получатель успешно расшифровал полученный файл, содержащий ЭД, а ЭП документов соответствуют подписям зарегистрированных владельцев ЭП.

3.1.3. Предоставлять по требованию другой Стороне надлежащим образом оформленные ЭД на бумажном носителе.

3.2. ПАО МГТС обязуется:

3.2.1. Принимать полученные посредством СЭД ЭД, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Соглашения.

3.2.2. Отправлять Абоненту электронное подтверждение о приёме от Абонента надлежащим образом оформленных ЭД. При наличии ошибок ЭД не принимаются, а Абоненту выдаётся электронное подтверждение об отказе в приеме ЭД.

3.3. Абонент обязуется:

3.3.1. Использовать АРМ только на исправном и проверенном на отсутствие компьютерных вирусов оборудовании.

3.3.2. Обеспечивать передачу по каналам связи в адрес МГТС надлежащим образом оформленные ЭД.

3.3.3. Осуществлять приём от МГТС надлежащим образом оформленных электронных документов и информационных сообщений.

3.3.4. При смене лиц имеющих закрытый ключ ЭП, а также при изменении местонахождения организации, правового статуса, банковских реквизитов, телефонов и т.п. письменно сообщать МГТС об этом в течение 3 (трех) рабочих дней. До поступления сообщения об указанных изменениях и до внесения соответствующих изменений и дополнений в Соглашение все действия, совершенные по ранее указанным Абонентом реквизитам, считаются совершенными законно и засчитываются как выполнение Сторонами своих обязательств.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Стороны имеют право:

4.1.1. Передавать другой Стороне или получать от другой Стороны по каналам ЭД в соответствии со списком, приведённым в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

4.1.2. Запрашивать надлежащим образом оформленные бумажные копии ЭД.

4.2. ПАО МГТС имеет право:

4.2.1. Приостановить исполнение обязательств по настоящему Соглашению или отказаться от исполнения в случае непредставления со стороны Абонента исполнения обязательств, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение не будет произведено в установленный срок, при наличии таких обязательств.

4.2.2. Расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, предупредив об этом Абонента не менее чем за 30(Тридцать) календарных дней до даты расторжения.

4.3. Абонент имеет право:

4.3.1.В случае возникновения у Абонента технических неисправностей или других обстоятельств, препятствующих использованию ЭД, обратиться в МГТС с письмом, содержащим мотивированную просьбу о приостановлении его работы в СЭД на определенный срок. Все документы в этом случае должны передаваться в МГТС и Абоненту на бумажных носителях в установленном порядке. Изменение порядка передачи документов вступают в силу с момента получения МГТС уведомления Абонента.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению, виновная Сторона возмещает другой Стороне причинённые ей убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны не несут ответственности за какие-либо задержки, недостатки в процессе выполнения работ и исполнения обязательств по настоящему Соглашению, причинами которых прямо или косвенно являются обстоятельства, выходящие за сферу их реального контроля, включая стихийные бедствия, забастовки, отказ оборудования систем связи, военные действия, правительственные ограничения, запрещения и др.

5.3. Стороны не несут ответственности за ущерб, возникший вследствие компрометации ключа ЭП другой Стороной.

5.4. Любая просрочка в выполнении МГТС своих обязательств по настоящему Соглашению, которая произошла вследствие невыполнения Абонентом его обязательств по настоящему Соглашению, сбоя программных и аппаратных средств Абонента, не влечет за собой ответственности МГТС.

5.5.Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, повлекших за собой невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И КОНФЛИКТОВ

6.1. Все разногласия, споры и конфликтные ситуации, возникающие между Сторонами вследствие выполнения настоящего Соглашения, разрешаются с учётом взаимных интересов путём переговоров. На время разрешения спорной ситуации МГТС имеет право немедленно приостановить приём/отправку и исполнение электронных документов в одностороннем порядке. В этом случае МГТС обязан по Системе или иным способом, уведомить Абонента о приостановке электронного документооборота с использованием Системы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует бессрочно до его расторжения в соответствии с пунктами 7.3 - 7.4 настоящего Соглашения.

7.2. Любые электронные документы, формируемые с использованием АРМ Абонента в период опытной эксплуатации, предназначены для целей тестирования Системы и обучения сотрудников Сторон, осуществляющих пользование Системой. Такие электронные документы не исполняются Сторонами, не влекут заключения сделок, не порождают возникновения прав и обязанностей Сторон по сделкам и не могут рассматриваться в качестве письменных доказательств в суде.
7.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение в любое время, предупредив об этом другую Сторону письменно не менее чем за 30 календарных дня до предполагаемой даты расторжения Соглашения.
7.4. Соглашение автоматически прекращает свое действие при расторжении Договора, заключенного между Абонентом и МГТС, приложением к которому является данное Соглашение.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено Сторонами путем подписания дополнительных соглашений.
8.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Оператор	**Абонент**
публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС)	Наименование организации
Место нахождения: 119017, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д.25,с.1 Почтовый адрес: 119991, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д. 25,с.1	Место нахождения: Почтовый адрес
ИНН: 7710016640 КПП: 997750001 БИК: 044525232 Р/С: № 40702810900000001900 в ПАО «МТС-Банк», г. Москва К/С: № 30101810600000000232 Код по ОКПО: 04856548 Код по ОКВЭД: 64.20 Код по ОКТМО: 45376000	ИНН: КПП, Коды по ОКВЭД / ОКПО / Р/С в К/С БИК

От имени Оператора	**От имени Абонента**
(подпись)	(подпись)
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
(должность)	(должность)
. М.П.	М.П.

Приложение № 1
к Соглашению об обмене электронными документами в системе электронного документооборота

от «__» _____ 201_ г.

1.СПИСОК ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПЕРЕДАВАЕМЫХ МГТС.
Основанием для возникновения обязательств Сторон в рамках Соглашения является передача в Системе следующих ЭД:
1) ☐Счет;
2) ☐Счет-фактура;
3) ☐Акт об оказанных услугах по договору;
4) ☐Расшифровка повременного учета стоимости местных телефонных разговоров;
5) ☐Сводный отчет по местным внутризоновым телефонным соединениям;
6) ☐Детализированный отчет по оказанным услугам междугородной и международной телефонной связи;
7) ☐Договор;
8) ☐Доп. соглашения, являющиеся неотъемлемой частью Договора.

Подписи Сторон

От имени Оператора	**От имени Абонента**
_____	_____
(подпись)	(подпись)
_____	_____
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(должность)	(должность)
М.П.	М.П.

Приложение № 12
к Договору № _____
от «____»_____201_г.

☐ **г. Москва**
☐ **Московская область** **«_____»_____**201__г.

Порядок оказания услуги «Видеонаблюдение»

Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ПАО МГТС),
именуемое в дальнейшем "Оператор", в лице _____ действующего(ей) на основании _____, с одной стороны, и
_____
(наименование (фирменное наименование) юридического лица, свидетельство)
именуемое в дальнейшем "Абонент/Пользователь", в лице_____
(лицо Абонента, уполномоченное на заключение договора об оказании услуг связи)
действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а раздельно «Сторона», заключили настоящее приложение к Договору, далее «Приложение», о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. **«Абонент/Пользователь»** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, пользователь Услугами, с которым заключен Договор об оказании услуг связи.
1.2. **«Видеоархив»** – услуга по предоставлению технической возможности хранения видеоизображений.
1.3. «**Видеонаблюдение» (далее – Услуга ВН)** - услуга по предоставлению в пользование канала связи для передачи изображения с технической поддержкой используемого для этих целей оборудования, установленного у Оператора.
1.4. **«Личный кабинет»** – раздел на веб-интерфейсе официального сайта Оператора www.mgts.ru, на котором Абонент/Пользователь, используя логин и пароль (Аутентификационные данные), может получить информацию о состоянии своего Лицевого счета, информацию о подключенных Абоненту Услугах, настройках Абонентского терминала и Абонентского оборудования, осуществить действия по изменению набора предоставляемых Услуг, а также совершить иные действия, предусмотренные Оператором. Доступность Личного кабинета определяется в момент заключения Сторонами Договора.
1.5. **«Оборудование видеонаблюдения»** – оборудование, предназначенное для предоставления услуг. Перечень Оборудования видеонаблюдения, рекомендованного Оператором для использования при подключении к услуге, размещен на официальном сайте Оператора www.mgts.ru. В случае использования Абонентом/Пользователем Оборудования видеонаблюдения, не указанного в перечне, Оператор освобождается от ответственности, связанной с качеством оказания услуги.
1.6. **«Объект видеонаблюдения» (далее – Объект)** - контролируемая системой видеонаблюдения территория, в том числе помещения зданий и сооружений, прилегающая территория.
1.7. **«Расчетный период»** – период оказания услуги, равный одному календарному месяцу.

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ

2.1. **Описание Услуги ВН:** Целью видеонаблюдения является обеспечение безопасности Объекта (внутренних и наружных помещений, прилегающей территории и других объектов), людей, материальных ценностей, путем круглосуточного визуального контроля и мониторинга событий в режиме реального времени и анализа архивных данных. С помощью видеонаблюдения не осуществляется установление личности граждан. Пользование Услугой ВН возможно с персонального компьютера или мобильного устройства 7 дней в неделю, 24 часа в сутки при наличии доступа к сети Интернет. Технические характеристики устройств, позволяющих воспользоваться Услугой ВН, размещены на официальном сайте www.mgts.ru
2.1.1. Выполнение работ по монтажу и настройке Оборудования видеонаблюдения:
2.1.1.1. Оператор обязуется выполнить работы монтажу и настройке Оборудования видеонаблюдения, в случае необходимости провести работы по демонтажу старого Оборудования видеонаблюдения, а также сдать Оборудование видеонаблюдения в эксплуатацию на Объектах Абонента/Пользователя, приведенных в Приложении № 1 к настоящему Порядку оказания услуги ВН, ответственному подразделению Оператора.
2.1.1.2. В случае если Оборудование видеонаблюдения является собственностью Абонента/Пользователя, техническая поддержка оборудования осуществляется Абонентом/Пользователем самостоятельно.
2.1.1.3. В случаях, предусмотренных Договором и Приложениями к нему, Оператор вправе предоставить Абоненту/Пользователю во временное владение или пользование (аренду) Оборудование видеонаблюдения, необходимое для получения Абонентом/Пользователем Услуги ВН. Передача и прием Оборудования от Оператора к Абоненту/Пользователю и обратно осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования, форма которого приведена в Приложении № 6 к Договору.

2.1.1.4. Техническое обслуживание Оборудования, осуществляется в течение срока действия Договора, при условии предъявления Абонентом/Пользователем Акта сдачи-приёмки выполненных работ и движения Оборудования. Оператор оставляет за собой право на отказ от технического обслуживания в случае не предоставления Акта, или если информация в нём будет неполной, неразборчивой.
2.1.2. Предоставление Абоненту/Пользователю технической возможности пользования Услугой ВН:
2.1.2.1. Подключение к Услуге ВН осуществляется путем прохождения Абонентом/Пользователем Авторизации с использованием Аутентификационных данных Абонента/Пользователя через Личный кабинет.
2.1.2.2. Для доступа в Личный кабинет Абонент/Пользователь использует Аутентификационные данные, полученные Абонентом/Пользователем при первичном подключении к сети Оператора для Абонентов, подключенных к сети Оператора и при заключении договора для абонентов сторонних операторов связи.
2.1.3. Предоставление технической возможности хранения видеоизображений (Видеоархив):
2.1.3.1. Техническая возможность хранения видеоизображений предоставляется Абоненту/Пользователю только в случае подключения услуги Видеоархив. Услуга Видеоархив является дополнительной и может быть доступна Абоненту/Пользователю только при условии предоставления ему Услуги ВН. Срок хранения информации в Видеоархиве определяется Тарифом Абонента/Пользователя.
2.1.3.2. Управление Услугой ВН осуществляется через Личный кабинет путем прохождения Абонентом/Пользователем Авторизации с использованием Аутентификационных данных Абонента.
2.1.4. Датой начала оказания Услуги ВН является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования (Приложение № 6) к Договору.
2.1.5. Абонент/Пользователь при расторжении Договора обязуется вернуть Оператору Оборудование видеонаблюдения, переданное по Акту сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования (Приложение № 6) к Договору.
2.1.6. Абонент/Пользователь обязан в случае невозврата или неисправности возвращаемого Оборудования видеонаблюдения либо утери Оборудования видеонаблюдения оплатить Оператору сумму, равную стоимости Оборудования видеонаблюдения, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования (Приложение № 6) к Договору.
2.1.7. Смена тарифа по Услуге ВН производится без взимания платы по письменному заявлению Абонента/Пользователя в течение пяти рабочих дней, следующих за днём подачи заявления, либо путем совершения Абонентом конклюдентных действий, перечень и порядок осуществления которых определяется Оператором.
2.1.8. Информацию о тарифах и технической поддержке Услуги ВН можно получить на официальном сайте www.mgts.ru, в Центрах Продаж и Обслуживания или по телефону +7(495) 700-70-70.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности Оператора:
3.1.1. Выполнить монтаж Оборудования видеонаблюдения в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Договора.
3.1.2. Передать Абоненту/Пользователю Оборудование видеонаблюдения надлежащего качества и комплектации, а также относящиеся к нему документы на весть период действия Договора.
3.1.3. Сохранять конфиденциальность записываемой в видеоархив информации путем применения уникальных методов шифрования, являющихся интеллектуальной собственностью разработчика, неисключительными правами на которую обладает Оператор.
3.1.4. Оператор вправе предоставить Абоненту/Пользователю во временное владение или пользование (аренду) Оборудование видеонаблюдения, необходимое для получения Абонентом/Пользователем услуги. Передача и прием Оборудования от Оператора к Абоненту и обратно осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ и движения Оборудования, форма которого приведена в Приложении № 6 к Договору.
3.2. Права и обязанности Абонента/Пользователя:
3.2.1. Уведомить об осуществлении видеосъемки соответствующими текстовыми и/или графическими предупреждениями размещения информации на объектах видеонаблюдения.
3.2.2. Получить согласие собственников помещений о пользовании общим имуществом в многоквартирном доме иными лицами, в том числе на заключение Договора на оказание услуг связи, в случае установки Оборудования видеонаблюдения в местах общего пользования многоквартирного дома.
3.2.3. Использовать для подключения к сети связи Оператора Оборудование видеонаблюдение, соответствующее обязательным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Соблюдать правила пользования Оборудованием видеонаблюдения, установленные производителями таких устройств, и содержать Оборудование видеонаблюдение в исправном состоянии.
3.2.4. Предоставить Оператору возможность для проведения работ по настоящему Договору в течение всего рабочего дня. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Оператора во все помещения Объектов наблюдения, в которых будут производиться работы по настоящему Договору.
3.2.5. Уведомлять Оператора о своем выбытии (например, в случаях продажи, сдачи в аренду помещения и т.п.) по адресу, по которому было осуществлено предоставление услуги, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до момента выбытия.
3.2.6. Незамедлительно информировать Оператора о начале процедуры банкротства и о принятом решении о ликвидации.
3.2.7. Абонент/Пользователь не вправе сообщать Аутентификационные данные Абонента/Пользователя третьим лицам.
3.2.8. Абонент/Пользователь несет ответственность за обнародование видеоматериалов с изображением граждан, полученных с помощью Оборудования видеонаблюдения на Объекте видеонаблюдения, неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети Интернет. Оператор оставляет за собой право обратного требования (регресса) к Абоненту/Пользователю в случае, если по

вине Абонента/Пользователя Оператор будет привлечен к ответственности за незаконное обнародование видеоматериалов с изображением граждан.
3.2.9. Абонент/Пользователя не вправе сдавать Оборудованием видеонаблюдения, в субаренду, не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, не предоставлять в безвозмездное пользование, не отдавать в залог без получения письменного согласования Оператора.
3.2.10. Абонент/Пользователь гарантирует отсутствие скрытых инженерных коммуникаций и сооружений в зоне проведения работ, а также в зоне прокладки трасс и несет ответственность за их повреждение в процессе осуществления работ по монтажу и настройке Оборудования видеонаблюдения.
3.2.11.Абонент/Пользователь вправе самостоятельно приобретать Оборудование видеонаблюдения, используемое для подключения Услуги ВН.
3.2.12. Абонент/Пользователь вправе контролировать качество выполнения работ, не отвлекая от работы сотрудников Оператора.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Тарифы на Услугу ВН, приведенные в пп.4.1. - 4.3., установлены в рублях без учета НДС и других действующих налогов.
4.1. Единовременные платежи за дополнительные услуги приведены в Таблице 1
Таблица 1

№ № п/п	Наименование услуг	Размер платы, руб.
1	Монтаж и настройка внутренней IP-камеры	
2	Монтаж и настройка внешней IP-камеры	

* Услуги по подключению и монтажу, не указанные в п. 4.1, оплачиваются юридическими лицами дополнительно, в соответствии с действующими в ПАО МГТС приказами.

4.2. Цена оборудования для оказания Услуги ВН приведена в Таблице 2
Таблица 2

№№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во единиц оборудования	Цена за единицу оборудования, руб.	Цена оборудования всего, руб.
1	Внутренняя IP-камера Axis M1004-W			
2	Внутренняя купольная IP-камера (LTV-ICDM2-723L-F4)			
3	Внешняя IP-камера LTV-ICDM1-E6231L-V3-10.5)			
4	Внешняя купольная IP-камера (LTV-ICDM1-E8231L-V3.3-12)			
5	Внутренняя IP-камера Axis M1054			
6	Видеоконвертер (AXIS M7014) для подключения аналоговой камеры на 4 канала			
7	Коммутатор с поддержкой PoE (8-и портов)			

4.3. Стоимость аренды оборудования для оказания Услуги ВН приведена в Таблице 3
Таблица 3

№№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во единиц оборудования	Стоимость аренды единицы оборудования, руб./месяц	Стоимость аренды оборудования всего, руб./месяц
1	Внутренняя IP-камера Axis M1004-W			
2	Внутренняя купольная IP-камера (LTV-ICDM2-723L-F4)			
3	Внешняя IP-камера LTV-ICDM1-E6231L-V3-10.5)			
4	Внешняя купольная IP-камера (LTV-ICDM1-E8231L-V3.3-12)			
5	Внутренняя IP-камера Axis M1054			
6	Видеоконвертер (AXIS M7014) для подключения аналоговой камеры на 4 канала			
7	Коммутатор с поддержкой PoE (8-и портов)			

4.3.1. Ежемесячные платежи за оказание Услуг ВН и Видеоархива приведены в Таблице 4
Таблица 4

№№ п/п	Наименование услуг	Кол-во камер	Размер платы за одну камеру, руб./месяц	Ежемесячный платеж, руб./месяц
1	Видеонаблюдение			

2	Видеоархив (7 суток хранения)			
3	Видеоархив (14 суток хранения)			
4	Видеоархив (30 суток хранения)			
5	Видеоархив (45 суток хранения)			

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1. Приложение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Оператор

публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
(ПАО МГТС)

Место нахождения: 119017, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д.25,с.1
Почтовый адрес: 119991, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д. 25,с.1
ИНН: 7710016640
КПП: 997750001
БИК: 044525232
Р/С: № 40702810900000001900 в ПАО «МТС-Банк», г. Москва
К/С: № 30101810600000000232
Код по ОКПО: 04856548
Код по ОКВЭД: 64.20
Код по ОКТМО: 45376000

Абонент/Пользователь

Наименование
организации

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН:
КПП
Коды по ОКВЭД / ОКПО /
Р/С
в
К/С
БИК

От имени Оператора

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

. М.П.

От имени Абонента/Пользователя

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

М.П.

Приложение № 1
от « ____ » _____ 201_ г.
к Приложению № 12 к Договору № _____

Перечень объектов Абонента/Пользователя

г. _____ «____»_____ 201___ г.

Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС), именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице _____., действующего на основании Доверенности № _____ от _____ г., с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Абонент/Пользователь», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящий перечень объектов оказания услуг видеонаблюдения:

№№	Адрес объекта		
	улица	**дом**	**Корпус/строение**

Абонент/Пользователь подтверждает, что приведенный перечень объектов корректен и будет использован в рамках реализации услуги видеонаблюдения.

От имени Оператора	**От имени Абонента/Пользователя**
_____	_____
(подпись)	(подпись)
_____	_____
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(должность)	(должность)
. М.П.	М.П.

Приложение № 13
к Договору № _____
от «____»_____201_г.

☐ **г. Москва**
☐ **Московская область** **«_____»_____201__г.**

Порядок оказания услуг подвижной радиотелефонной связи

Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ПАО МГТС), именуемое в дальнейшем "Оператор", в лице _____ действующего(ей) на основании _____, с одной стороны, и _____ _____именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице_____ _____, действующего на основании _____с другой стороны, вместе именуемые "Стороны, заключили настоящее приложение к Договору, далее именуемое «Приложение», о нижеследующем:

1. УСЛУГИ

1.1. Оператор связи оказывает Абоненту в соответствии с условиями Лицензии № 112630 от 02.08.2013г. услуги подвижной радиотелефонной связи:

1.1.1. доступа к сети связи с использованием элементов сетей связи других операторов связи, имеющих соответствующие лицензии;

1.1.2. соединений по сети подвижной радиотелефонной связи для приема (передачи) голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением непрерывности связи при оказании услуги независимо от местоположения абонента, в том числе при его передвижении;

1.1.3. соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной телефонной связи сети связи общего пользования;

1.1.4. доступа к телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

1.1.5. доступа к системе информационно-справочного обслуживания;

1.1.6. возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб.

Телефон технической поддержки – +7(495) 700-70-70

Контактное лицо Абонента	**ФИО**	
	Телефон	
	Факс	
	Адрес электронной почты	

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

2.1. Тарифы на услуги подвижной радиотелефонной связи, Порог соединения, Единица тарификации Услуг и порядок оплаты неполной Единицы тарификации устанавливаются Оператором самостоятельно в Тарифных планах. Кроме того, в Тарифном плане содержатся сведения о сроке и территории его действия.

2.2. Информация о действующих и новых Тарифных планах Оператора предоставляется в местах работы с Абонентами и розничной реализации товаров и Услуг Оператора, а также может распространяться Оператором иными способами, в том числе через средства массовой информации (на официальном сайте Оператора www.mgts.ru).

2.3. При заключении Договора Абонент указывает выбранный им, из предлагаемых Оператором, Тарифный план, который становится неотъемлемой частью Договора. При подписании Договора Абонент подтверждает, что Тарифный план ему известен, понятен и получен им.

2.4. Обязательным условием предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи, помимо заключения Договора, является получение Абонентом от Оператора SIM-карты.

2.5. Применяемый при оказании услуги подвижной радиотелефонной связи метод расчетов указывается в Договоре (и/или Тарифном плане). Основания применения метода определяются Оператором и устанавливаются в Тарифных планах, а также доводятся до сведения Абонента всеми доступными способами.

2.6. Перечень услуг подвижной радиотелефонной связи, оказываемых Абоненту, определяется выбранным Абонентом Тарифным планом с учетом иных услуг подвижной радиотелефонной связи, заказанных Абонентом дополнительно в соответствии с действующими предложениями Оператора и/или третьих лиц. Кроме того, перечень услуг подвижной радиотелефонной связи определяется возможностями Абонентского оборудования. Перечень услуг подвижной радиотелефонной связи при Роуминге зависит также от возможностей сети роумингового оператора.

2.7. Определение объема услуг подвижной радиотелефонной связи, оказанных Абоненту Оператором, осуществляется на основании показаний АСР Оператора, либо оборудования связи других операторов связи, в частности, при оказании услуг связи Абоненту в Роуминге.
2.8. Исходя из сумм ранее оплаченных счетов, условий Тарифного плана и объема, оказанных Абоненту услуг подвижной радиотелефонной связи (в том числе, при пользовании Роумингом) в АСР указывается остаток на Лицевом счете. Величина остатка представляет собой обобщенную информацию об объеме услуг подвижной радиотелефонной связи, который был использован Абонентом после оплаты услуг подвижной радиотелефонной связи (отрицательное значение остатка). Взимание платы за оказанные услуги подвижной радиотелефонной связи отражается как уменьшение остатка на Лицевом счете. Уменьшение остатка производится исходя из Тарифов на услуги подвижной радиотелефонной связи с учетом НДС и иных налогов, включаемых в цену. Отрицательное значение остатка выражает размер задолженности Абонента. Сведения об остатке на Лицевом счете Абонента средств, внесенных и неизрасходованных Абонентом при потреблении услуг подвижной радиотелефонной связи, указываются отдельной строкой в счете за услуги связи. Сведения о текущем остатке на Лицевом счете могут быть получены Абонентом у Оператора (в т.ч. с помощью голосовых, Интернет и/или иных сервисов Оператора).
2.9. Оператор предоставляет Абоненту круглосуточно и бесплатно следующие информационно-справочные услуги:
2.9.1. Предоставление справочной информации о тарифах на услуги телефонной связи, о состоянии лицевого счета абонента, в том числе о задолженности по оплате услуг телефонной связи;
2.9.2. Предоставление информации о зоне обслуживания своей сети связи;
2.9.3. Прием информации о технической неисправности, препятствующей пользованию услугами телефонной связи.
2.10. Датой начала оказания услуг подвижной радиотелефонной связи является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования (Приложение №6 к настоящему Договору).
2.11. Первоначальный размер лимита – 3000 рублей на каждый Абонентский номер. Оператор уведомляет Абонента о предстоящем достижении лимита путём отправки информационного сообщения. Абонент может изменить размер лимита путём указания нового размера лимита в Акте сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования (Приложение №6 к настоящему Договору). В дальнейшем изменение размера лимита возможно путём подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.12. Методика определения продолжительности соединения.
2.12.1. Продолжительность голосового соединения отсчитывается АСР с 1-й секунды ответа вызываемого лица или Абонентского оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого лица или Абонентского оборудования, а при передаче неголосовой информации - с 1-го переданного байта. Тарификация поминутная. Все исходящие вызовы, продолжительностью 3 (три) секунды и более, округляются поминутно в большую сторону. Вызовы продолжительностью менее 3 (трех) секунд не тарифицируются. К Абонентскому оборудованию, сигнал ответа которого приравнивается к ответу вызываемого лица и служит началом отсчета продолжительности соединения, относятся:

- аппаратура передачи данных (например, модем; факсимильный аппарат), работающие в режиме автоматического приема информации;
- абонентское оборудование, оборудованное автоответчиком, АОН;
- учрежденческая телефонная станция;
- таксофон;
- устройства голосовой почты;
- иное Абонентское оборудование, обеспечивающее или имитирующее возможность обмена информацией при отсутствии вызываемого лица.

2.12.2. Исходя из технических особенностей работы сотовой сети Оператора, Оператор вправе устанавливать максимальную продолжительность одного непрерывного соединения в такой сети, которое не может быть менее 60 (шестидесяти) минут. Информация о максимальной продолжительности соединения доводится до Абонентов в порядке, установленном п. 2.2. настоящих условий.
2.13. Перечень оказываемых услуг подвижной радиотелефонной связи определяется выбранным Абонентом Тарифным планом, а также перечнем дополнительно заказанных им услуг. Ограничение предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи производится в порядке, установленном действующим законодательством. В случае наличия установленного Абонентом соединения Оператор может не применять меры по ограничению предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи до завершения такого соединения. Ограничение предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи также может не применяться Оператором при списании абонентской платы за услуги подвижной радиотелефонной связи, при тарификации и оказании услуг подвижной радиотелефонной связи в Роуминге, совершении Абонентом действий, установленных Оператором, по заказу дополнительных услуг, а также в иных случаях, установленных Договором, Тарифным планом или иными соглашениями Сторон.
2.14. Размер платы Абонента за использование сохраненного абонентского номера при заключении нового договора, предусматривающего использование перенесенного абонентского номера доводится до Абонента в местах работы с Абонентами и розничной реализации товаров и Услуг Оператора, а также может распространяться Оператором иными способами, в том числе через средства массовой информации (на официальном сайте Оператора www.mgts.ru).
2.15. Качество услуг подвижной радиотелефонной связи в зоне радиопокрытия сети должно соответствовать действующим в РФ техническим нормам и имеющимся лицензиям. Технические показатели и нормы, в соответствии с которыми оказываются услуги связи, размещены на официальном сайте Оператора www.mgts.ru и являются неотъемлемой частью Договора. Оператор предоставляет услуги подвижной радиотелефонной связи круглосуточно, ежедневно, без перерывов, за исключением проведения с соблюдением требований действующего законодательства, лицензии необходимых ремонтных и профилактических работ.

2.16. Предоставляемые Абоненту услуги подвижной радиотелефонной связи в силу конструктивных особенностей сети зависят от качества оборудования операторов местных проводных телефонных линий, оборудования операторов международной и междугородной связи.
2.17. Оператор не несет ответственности за недостатки услуг подвижной радиотелефонной связи, возникшие вследствие использования Абонентом неисправного, не отвечающего установленным требованиям Абонентского оборудования, либо Абонентского оборудования, которое было изменено или модифицировано без согласования с производителем и Оператором.
2.18. Оплата услуг подвижной радиотелефонной связи производится на официальном сайте Оператора www.mgts.ru, через центры продаж и обслуживания МГТС, почтовые отделения, банковские отделения и банкоматы, терминалы приема платежей, подробная информация обо всех способах оплаты отражена на официальном сайте Оператора www.mgts.ru.
2.19. Оператор вправе выставлять Абоненту счета за оказываемые другими операторами услуги, за оказываемые Оператором и другими лицами информационно-справочные и сервисные услуги, на основании заключенных с указанными операторами и другими лицами договоров.
2.20. Оператор ежемесячно в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания Расчетного периода выставляет Абоненту счет или платежное требование, счет-фактуру и оформляет Акт об оказанных в расчетном месяце Услугах Абоненту в соответствии выбранным Тарифным планом, заказанным Абонентом перечнем, объемом Услуг на основании показаний АСР Оператора. Акт об оказанных в расчетном месяце Услугах является безусловным подтверждением факта и объема оказанных услуг подвижной радиотелефонной связи за Расчетный период.
2.21. Абонент оплачивает счет за оказанные услуги подвижной радиотелефонной связи в полном объеме в течение 20 (двадцати) дней с даты выставления счета.
2.22. Неполучение или задержка в получении счета Абонентом не является основанием для отказа от оплаты Абонентом услуг подвижной радиотелефонной связи или основанием для получения отсрочки, рассрочки по оплате.
2.23. Извещения, уведомления и другие официальные материалы Оператора, в том числе сведения обо всех договорах об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, заключенных Абонентом с оператором связи и (или) лицом, действующим от его имени, и реквизиты SIM-карты, могут быть помещены в качестве информации об Операторе, предоставляемой Абоненту, на страницах сообщений счета и/или в персонифицированных системах самообслуживания. Согласованным между Оператором и Абонентом способом направления Абоненту официальной информации Оператора в этом случае считается способ доставки счета, определенный в Договоре, в порядке, установленном в пункте 2.18. настоящих условий. Условия пользования персонифицированными системами самообслуживания определяются соглашениями о них.
2.24. Включение в настоящий Договор Абонентских номеров подвижной радиотелефонной связи, оформленных Абонентом другими Договорами с Оператором, и одновременное прекращение действия соответствующих Договоров оформляется подписанием Абонентом Заявления о перенесении номера (номеров).
2.25. При подписании настоящего Договора Абонент выражает безусловное согласие с условиями оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора наравне с выбранными Абонентом Тарифными планами и Приложениями. Условия Абонентом получены; их условия, а также условия Тарифных планов Абоненту известны и понятны. Абонентские номера приведены в соответствующих Приложениях и дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

3. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Оператор

публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
(ПАО МГТС)

Место нахождения: 119017, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д.25,с.1
Почтовый адрес: 119991, РФ, г. Москва, Ордынка Б. ул., д. 25,с.1
ИНН: 7710016640
КПП: 997750001
БИК: 044525232
Р/С: № 40702810900000001900 в ПАО «МТС-Банк», г. Москва
К/С: № 30101810600000000232
Код по ОКПО: 04856548
Код по ОКВЭД: 64.20
Код по ОКТМО: 45376000

Абонент

Абонент:

Место нахождения:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП
Коды по ОКВЭД / ОКПО /
Р/С
в
К/С
БИК

От имени Оператора

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

М.П.

От имени Абонента

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

М.П.